حِلية أولي الألباب

شرح منظومة

تحفة الطلاب

في القواعد الفقهية

على مذهب السّادة الشّافعية

لناظمها الشيخ:

أبي الفضل أحمد بن عبد الشكور بن محسن بن سمان

السينوري الطوباني الشّافعي

شرحها:

عبد الغني بن علي بن آدم العيني

الناشر:

مركز المنار للبحث العلمي والدراسات

الاتصال بالمؤلف

الرقم والواتساب/

+٢٥٢٦١٥٩٢٧٠٧٥

البريد الإلكتروني

cayni1992@gmail.com

صفحة فيسبوك

عبدالغني العيني abdiqani cayni

حِلية أولي الألباب


بسم الله الرحمن الرحيم

مقدّمة الشارح

الحمد لله ربّ العالمين، والعاقبة للمتّقين، ولا عدوان إلّا على الظّالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الهادي الأمين، وآله وصحبه أجمعين:

وبعد:

فهذا شرح وجيز، وتعليق يسير على المنظومة الموسومة:

بـ**(كفاية الطّلاب في القواعد الفقهية)** للشيخ الإمام: أحمد بن عبدالشّكور السّينوري: رحمه الله تعالى.

وقد نَظَمَ الشّيخ قواعدَ الأبواب الثلاثة الأولى من كتاب: **الأشباه والنّظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: للإمام البحر المتفنّن جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى:**

حيث يذكر القاعدةَ، ويُتبِعها شيئًا من فروعها الفقهية غالبا، ولم يتعرّض للاستثناءات والتفصيلات، وذلك لحرصه على الاختصار ما استطاع، فجاءت ١٤٣ بيتا فقط، مع جمعه لخمسٍ وستّين قاعدةً فقهية هي مجموع القواعد التي ذكرها السيوطي في الأبواب الثلاثة الأولى من سِفره الكبير.

وهي منظومة مفيدة تتميّز بالاختصار، والسلاسة، حَريّة بالحفظ والاعتناء.

وقد اعتمدتُ في شرحي هذا على النّسخة التي حقّقها واعتنى بها وعلّق عليها

أخونا الفاضل الشيخ: **فرمان هدايت بن مروادي الإندونيسي**: وله منّي جزيل الشكر والإمتنان، فهو الذي حثّني على شرح هذه المنظومة.

وقد توخّيتُ الاختصار في الشرح، وعدم الإسهاب فيه، ليُناسب الشرحُ المنظومةَ، وقد لا تحتاج إلى شرح في كثيرٍ من المواضع لسلاسة النّظم، وذِكر النّاظم للأمثلة والفروع مما لا يَدَع للشارح مجالا للتوضيح والزيادة.

وأسأل الله أن ينفع بها، وبشرحها الأمة في الدارين آمين

موجز ترجمة الناظم السينوري-رحمه الله تعالى-[١]

اسمه:

هو الشيخ العلامة البحر الفهامة الأديب الكياهي أحمد بن عبد الشكور بن محسن بن سمان السينوري الطوباني، المكنّى بأبي الفضل.

ولادته:

ولد في قرية سيدان إحدى مناطق رمبان محافظة جاوى الشرقية سنة ١٩١٧ م، كان آخر أولاد والديه الثمانية: محمد فاضل، ومحمد فضل، ونفيسة، ونافعة، ومنيرة، وسيدة، وأبو الخيروأبو الفضل.

مسيرته العلمية:

تلقى أبو الفضل العلم من والده الشيخ عبد الشكور بن محسن الجاوي الذي تميّز باهتمامه البالغ بتعليم أولاده، فقد ذكر أبو الخير ابن عبد الشكور أنه ألزم جميع أولاده بحفظ أهم المتون العلمية في كل الفنون: «عقيدة العوام» للمرزوقي، و«جوهرة التوحيد» للقاني، و«الخلاصة الألفية» لابن مالك، و«منظومة ابن العماد»، و«نظم التصريف»، و«نظم المقصود»، و«المقدمة الآجرومية»، و«العمريطي»، و«الجوهر المكنون»، و«عقود الجمان»، و«البدر اللامع».

قال أبوالخير: اقتصرنا على والدنا في تلقّي مختلف العلوم وأخذه عنه،

---

(١) وهذه الترجمة أخذناها من تحقيق أخينا الشيخ: فرمان هدايت الإندونيسي للمنظومة، بدون تغيير في شيء منها، إلاّ أنّني حذفتُ من آخرها بعض خدمات العلماء للكتاب الأصل بغية الاختصار.

وكان رحمه الله تعالى أسرع مني حفظا وإتقانا للعلوم العربية من النحو، والصرف، والبلاغة، والمنطق، والعروض، والقافية، وعلوم الحديث، والتفسير، فقد حفظ القرآن وهو في الثامنة عشر من عمره، وكانت مدة حفظه له ثلاثة أشهر تقريبا ابتداءً من ٤ رمضان إلى ٢٧ في ذلك الشهر لما حفظ تسعة أجزاء، ثم واصل حفظه في السادس من شوال وحفظ ثلاثة وعشرون جزءا في ٢٤ في ذلك الشهر، وفي منتصف ذي القعدة أتمّ حفظه ثلاثين جزءا.

ولما توفي والده رحل أبو الفضل إلى جمبان قاصدا إلى حضرة الشيخ محمد هاشم بن أشعري الشافعي لينهل منه غزارة علمه، إلا أنّه غادر جمبان ورجع إلى مسقط رأسه قبل أن يتم السنة الواحدة من تلقيه مع شيخه الثاني، وكان الشيخ محمد هاشم عمدته في الرّواية والتّحديث.

ومن طرائفه أنه كان قبل رحلته العلمية إلى جمبان باع جميع نصيبه من إرث والده ليُسلّم ثمنه إلى الشيخ محمد هاشم بغية هلكته في تطوير معهده العلمي، ولم يأخذ من نصيبه ذلك إلا قليلا.

مؤلفاته:

وله من المؤلّفات:

١. تفسير آيات الأحكام من القرآن الكريم، رتّبه على حسب الأبواب الفقهية، مخطوط.

٢. شرح نظم الدّررفي أصول أهل الأثر أو ألفية السيوطي في الحديث، مخطوط.

٣. الدّرالفريد شرح جوهرة التوحيد، مطبوع.

٤. الكواكب اللّماعة في تحقيق المسمى بأهل السنة والجماعة، مطبوع مع شرحه الآتي

٥. شرح الكواكب اللماعة، مطبوع.

٦. منظومة كفاية الطّلاب في القواعدالفقهية، مطبوع، وهو كتابنا هذا.

٧. الوردة البهيّة في بيان الاصطلاحات الفقهيّة، مطبوع.

٨. شرح الكوكب السّاطع، مخطوط.

٩. قلائد الذهب في النحو باللغة الجاوية، مطبوع.

١٠. شرح منظومة بهجة الحاوي لعمربن الوردي، مخطوط.

١١. منظومة كافية الطلاب علم النحو، مطبوع.

١٢. منظومة الدّرةالسّنية في علم النحو، مطبوع.

١٣. شرح سلّم الطلاب في علم النحو.

١٤. زبد الإعراب في علم النحو.

١٥. منظومة الجوهرة السنية في علم الصرف، مطبوع.

١٦. شرح متن الآجرومية.

١٧. إيضاح المسالك إلى ألفية ابن مالك.

١٨. تسهيل المسالك إلى ألفية ابن مالك، مطبوع.

١٩. ترجمة ألفية ابن مالك.

٢٠. شرح عقود الجمان.

٢١. منظومة المنظر الموافي في علمي العروض والقوافي، مطبوع.

٢٢. أحلى المسامرة في حكاية الأولياء العشرة، مطبوع.

٢٣. منظومة النصائح الفضلية، مطبوع.

٢٤. خطبة الجمعة.

٢٥. رسالة في دفع التنصيرية.

٢٦. منظومة الأسماء الحسنى.

٢٧. نظم المقدمة الآجرومية.

٢٨. النبذة السنية.

٢٩. وغيرها.

تلاميذه:

تتلمذ على يديه جمع غفير من طلاب العلم الذين صاروا فيما بعد علماء ودعاة، منهم على سبيل المثال لا الحصر:

١) عبد الله فقيه الطوباني

٢) أحمد سهل محفوظ بن عبد السلام الحاجيني

٣) هاشم مزادي

٤) حائز المعالي الرماني

٥) محبي حمزاوي الحاجيني

٦) محروس علي صاحب ليربايا

٧) ميمون بن زبير بن دحلان الساراني

٨(وغيرهم كثيرون.

وفاته:

توفي – رحمه الله تعالى– ليلة السبت ١٢ ربيع الآخر سنة ١٤٤٠ الموافق ١١ نوفيمبرعام ١٩٨٩م ودفن في قريته.

كتاب كفاية الطلاب في القواعد الفقهية

هذا الكتاب نظم مختصر لـ «الأشباه والنظائر» في القواعد الفقهية للإمام جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي الذي يعدُّ من أهم دواوين القواعد الفقهية، بل لا نُبالغ إن قلنا: إنّ العلماء الذين كتبوا في القواعد الفقهية بعد السيوطي عيال عليه.

هذا؛ وقد تعدّدت وجوه خدمة العلماء لهذا الكتاب الجليل، فمنهم من وضع حواشٍ عليه، ومنهم من اختصره، ومنهم من نظمه، ومنهم من درسه.

وممن نظمه الشيخ أبو الفضل أحمد بن عبد الشكور السينوري في «كفاية الطلاب في القواعد الفقهية»، وقد شرحه كلٌّ من[١]:

أ. الشيخ محمد سعيد بن عبد الرحيم السرانجي في«إعانة الأصحاب»، ط.

ب. محبي حمزاوي الحاجيني في «هداية الطلاب»، ط.

ج. حبيب الهدى بن ناجد في «تحفة الأحباب شرح كفاية الطلاب»، ط.

(١) وما قدّر الله لنا الوقوف على هذه الشروح والإطلاع عليها.

نصّ المنظومة المجرّدة

مقدمة الناظم- رحمه الله تعالى

يقـولُ راجِـي رَحمـةَ الـربِّ الغَفـورْ ... هـو أبـو الفضـلِ بـن عَابِـدِ الشَّـكورْ
الحمـدُ للهِ الـذِي فقَّـهَ مَـنْ ... أرادَه في دينِـه فضـلًا ومَـنّْ
نحمـدُه سبحانـه علـى مَـا ... علَّمَـنَا الآدابَ والأحـكامَـا
ثـمَّ الصّـلَاةُ وَالسَّـلام السَّـرمدِي ... علـى النَّبِـي المصـطفى مُحمَّـدِ
وآلِـهِ وصـحْبِهِ الأَمَاجِـدِ ... مَـا استُنْبِطَ الأحكـامُ بالقواعـدِ
وهٰـذه منظـومـةٌ بَهِـيَّةْ ... ضَـمَنْتُهَا القـواعـدَ الفقهـيَّةْ
لقَّطْتُهَـا لقْطًـا بضـمن[1] فَـاتِرِ ... مِـنْ دُرَرِ «الأشـباهِ والنَّظـائِرِ»
سَـمَّيْتُهَا «كِفـايَةَ الطُّـلَّاب» ... ورَبِّـي الهـادِي إلـى الصَّـوَاب
جَعَلتُهَـا تَذكـرةً لِنَفْسِـي ... وَمَـنْ يكـونُ قاصـرًا مِـنْ جِنسِـي
وَمِـن إِلٰهِـي أرتجِـي أن يَنفعَـا ... بِهَـا الّـذِي قَـرَأَهَا مُنتفِعَـا
فإنـه يُجِـيبُ مَـنْ دَعـاهُ ... وَلَا يَخِـيبُ أَحَـدٌ رَجَـاهُ
وهٰهُنَـا أَشْـرَعُ فِي المَـرَامِ ... بِعـونِ ذِي الجـلالِ والإكـرامِ

الباب الأول:

في القواعد الخمس الكبرى التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية

يَـا طالبًـا لِلْفِقـهِ خُـذْ قواعـدَه ... مِنِّـي واتْقِنْهَـا تَحُـزْ شَـوَارِدَه
وَهِـي علـى ثـلاثةِ أقسـامِ ... بيانُهَـا يُعـرَفُ مِـنْ كـلامِي
أَوَّلُهَـا القـواعـدُ الخمسُ الَّتِـي ... هِـيَ مَـدَارُ الفقـهِ فـاهتمَّ بِتِـي
وَهِـي الأُمـورُ بالمقاصدِ،الضَّـرَرْ ... يُـزالُ، بالمَشَـقَّة الأمـرُ اتَّسَـرْ

---

(١) لعل فيه تحريفًا من النساخ، وصوابه: بذهن، بذال معجمة وهاء. اهـ من «الإعانة».

ومثلُها اليقينُ لا يُزالُ ... بالشَّكِّ، فاستمِعْ لما يُقالُ
كذلك العادةُ قُلْ مُحَكّمَةْ ... خذْها؛ فإنها لديهم مُحْكَمَةْ
والشَّيخُ عِزُّ الدِّينِ قالَ مُعلِنَا ... بأنَّ ذا الفقه جميعًا ابتَنَى
على اعْتِبارٍ لِلمَصَالحِ مَعَا ... دَرْءِ المَفَاسِدِ كِلَيهِمَا مَعَا
وَبعضُهمْ لِلْفَقرَةِ الأُولَى فقطْ ... رَدَّ جَميعَ الفقهِ فَاتْركِ الشَّطَطْ
والثاني من أقسامِها قَواعدُ ... كليةٌ تُدْرَى بها مقاصدُ
من صُوَرٍ جُزْئِيَّةٍ لمْ تَنحَصِرْ ... عددُها فِي أربعينَ قَد حُصِرْ
الاجتهادُ عندهم ما نُقِضَا ... بالاجتهاد الثاني أي فيما مضَى
لذاك لا يعيدُ ما صَلَّاهُ إنْ ... تَغَيَّرُ اجْتِهَادِهِ بَعْدُ يَبِنْ
وحيثما الحلالُ والحرامُ ... يجتمعا فَلْيَغْلِبِ الحَرَامُ
كمَحْرَم بغيرها المحصور إنْ ... تشتبهُ الكلُّ حرامٌ يَا فَطِنْ
مكروه الإيثارُ جزما بالقُرَبْ ... كما طهارةٍ لغيره وهبْ
وما يكون تابعًا فتابعُ ... إفراده بالحكم قطعًا يُمنعُ
فبيع حَمْلٍ دون أمه امتنعْ ... كعكسه؛ لأنه لها تبعْ
وبالمصالح تصرُّفُ الإمامْ ... على الرعيّة منوطٌ يا كرامْ
الشافعي نَزَّلَهُ من قومِهِ ... منزلة الولي من يتيمِهِ
من أجل ذا التفضيلُ حقا يحرمُ ... عليه إذ مالَ الزكاة يَقْسِمُ
مع تساوي حاجة الأصنافِ ... بيَّنها الأصل بقولٍ شافِي
بالشُّبهات تَسقطُ الحدودُ ... كما إذا ما اخْتلَفت شهودُ
والحُرُّ لا يدخل تحت الأيدِي ... فحكمُه ليس كحكمِ عبدِ

حكم حريم الشيء مثلُ حكمهِ ... كالجزء من رقبة لوجههِ
ثم إذا ما اجتمع الأمران منْ ... جنسٍ وكان القصد واحدًا يَعِنْ
تداخلا، كمُحْدِثٍ قد أَجْنَبَا ... كفاهُ غَسْلٌ عنْ وُضُوءٍ وَجَبَا
ثُمَّ الكلامُ من ذَوِي المقالِ ... إعمالُهُ أَوْلَى منَ الإهمالِ
لذاك لو أوصى بِطَبْلٍ وهو ذُو ... كليةٌ تُدْرَى بها مقاصدُ
ثم الخَرَاجُ بالضَّمَانِ رُوعِي ... عددُها فِي أربعينَ قَد حُصِرْ
مِنْ عَيْنٍ أو نَفْعٍ لِمُشْتَرِيْهِ ... بالاجتهاد الثاني أي فيما مضَى
لبائع عِوَض ما عليه من ... تَغَيُّرُ اجْتِهَادِهِ بَعْدُ يَبِنْ
لأنَّه لو تَلِفَ الذي اشترَى ... يجتمعا فَلْيَغْلِبِ الحَرَامُ
كذا الخروجُ مِنْ خلافٍ مُستحبّ ... تشتبهُ الكلُّ حرامٌ يَا فَطِنْ
والدفعُ أقوى عندهمْ منْ رفعِ ... كما طهارةٍ لغيره وهبْ
زوجتِه من فرضِ حجٍّ قدْ وجَبْ ... إفراده بالحكم قطعًا يُمنعُ
وبالمعاصِي لا تُنَاطُ الرُّخَصُ ... كعكسه؛ لأنه لها تبعْ
كامْرأة قدْ أحدثتْ فِرَارَا ... على الرعيّة منوطٌ يا كرامْ
كذاكَ لا تُنَاطُ بالشَّكِّ، فلا ... منزلة الولي من يتيمهِ
رِضَا بِشَيْءٍ رضا بما تَوَلَّدَا ... عليه إذ مالَ الزكاة يَقْسِمُ
كذاكَ مِنها قَولُهمْ أخا الرَّشادْ ... بيَّنها الأصل بقولٍ شافِي
فقائلٌ «نَعَمْ» لدى استخبارِ ... كما إذا ما اخْتلَفت شهودُ
وهي له زوجٌ مُؤَاخَذٌ بِهِ ... فحكمُه ليس كحكمِ عبدِ
والقولُ لا يُنْسَبُ لِلَّذِي سَكَتْ ... كالجزء من رقبة لوجههِ

وكـلُّ مـا يكـونُ أزكـى فعـلَا ... جـنسٍ وكـان القصـد واحـدًا يَعِـنْ

مِـنْ أجْـلِ ذاكَ كـان فَصـلُ الـوِتْرِ ... كفـاهُ غَسْـلٌ عـنْ وُضُـوءٍ وَجَبَـا

ومـا يكـونُ ذا تَعَـدٍّ أفضَـلُ ... إعمـالُهُ أَوْلَـى مـنَ الإهمـالِ

الاشتغـالُ بالعلـومِ أفضـلُ ... حـلٍّ وَحِـرْمٍ في الحـلال تَنْفُـذُ

وأنكـرَ الإطـلاقَ عـزُّ الـدينِ ... أي كـلُّ مَـا خَـرَجَ مـن مبيـعِ

والفـرضُ أفضـلُ مـنَ النفلِ كمَـا ... إن رَدَّهُ بَعْـدُ بِعَيْـبٍ فيـهِ

وَمَـا بِـنَفْسٍ طاعـةٍ تَعَـلّـقَا ... ضـمانِ مِـلْكٍ فاستفـدْهُ واستبِـن

مثـلُ جمـاعةٍ بغيـرِ المسجـدِ ... بيـده ضَـمِنَـهُ فَحَـرِّرا

بمسجـدٍ، ومـثلُه الكعبـةُ فِـي ... كالـدلك فـي طهـارةٍ فَلْيُسْتَحَـبْ

لا يُتـرَكُ الواجـبُ أصـلًا إلَّا ... فالـزوجُ لـيس آثمـًا بِمَنْـعِ

فإنـهُ لـو لـمْ يَجِـبْ مـا حَـلَّا ... والفسـقُ مِـن إمـامةٍ بـدأ حجَـبْ

مَـا بِخصـوصِه لـديهم أوجـبَا ... فَـآبِقٌ ليـس لـه ترخّـصُ

أَدْوَنَ ذَيْـنِ بالعمـوم كالمـنِي ... مِـنْ زَوجِهـا فـامْنَعْ لـها الإفطـارَا

تقـديمُ مـا ثبـتَ بالشَّـرْعِ أحـقّ ... قصـرَ لِشَـاكٍّ فـي الجـوازِ حُلِّـلَا

فلـو بنـذرٍ أَحْـرَمَ اللـذْ لـم يَحِـجّْ ... منـه، كعيـبِ الـزَّوْجِ إذ تَزَايَـدَا

وكـلُّ مـا استعمـالُه محـرَّمُ ... إنَّ السُّـؤَالَ فـي جـوابِه مُعَـادْ

نحـوُ أوانِـي ذهَـبٍ وفضّـةِ ... أَأَنْـتَ طَلَّقْـتَ أخِـي نَـوَارِ

وكـلُّ مـا الأخـذُ لـه حـرامُ ... فهـو مُقـرٌّ بالطَّـلاقِ انْتَبِـهِ

مـثالُـه حُلْـوَانُ كاهـنٍ رِبَـا ... كَثَيِّـبٍ تَسْـكُتُ فيـما اسْـتُؤْذِنَتْ

ومنـع شَـغل كـلِّ مشـغولٍ دُرِي ... فإنـه يكـونُ أزكـى فضـلَا

ومِـــثْلُ ذاك قــولُـــــهم مكبَّـــرُ ... أَفْضَـلَ مِـــن وَصْـــلٍ بَغَيْـرِ نُكْـــرِ
مِـنْ أجـلِ ذَا فـي غَسَلاتِ الكلـبِ ... مِـنْ قَاصِـرٍ وهَـاكَ مَـا قَـــدْ مثَّلُوا
وَمَـــنْ بِشَـيْءٍ قَبْـلَ الأوانِ استَعجلَا ... مِـــنَ النوافـــلِ بهـا يشتغـــلُ
مـــن أجـل ذا لـم تَطْهُـرِ الخمـرُ التِي ... فـالعكسُ قـــد يكـــونُ باليقيـــنِ
والنفـلُ أوسـعُ مِـــن الفـرضِ لـذَا ... لَا يجـبُ القِيَـامُ فـي النفـلِ خُـــذَا
ثـم الولايـــةُ الَّتِـي خُصَّـتْ هِيَـــهْ ... أقـــوى مـــن العامَّـةِ فـافْهمْ قَوْلَيـــهْ
فالقاضِـي ممنـوعٌ مـــنَ التصـرُّفِ ... إِنْ وُجـــدَ الخـاصُّ بـلا توقُّـــفِ
والظَّـــنُّ إن خطـــاؤه تَبَيَّـــــنَا ... لـم يُعتبـــرْ كصـــائمٍ تَيَقَّـــنَا
مِـــن بَعـدِ إفطـارٍ بِـأنَّ الشَّـمسَ لَـمْ ... تَغـرُبْ، قضـاءُ ذلـك اليـومِ انحَتَـمْ
والاشتغـــالُ بِسِـــوَى المقصـــودِ ... يُعَـــدُّ إعراضًـــا عـــن المقصـــودِ
فطـــالبُ الشُّـفْعَةِ لـو عنـدَ اللِّقَـــا ... قـــال أطـــالَ ربُّـــنَا لـك البقَـــا
رخيصـــًا اشـتريتَ حقُّـــه بَطَـــلْ ... لكـــونه بغيـــرِ ذا القصـــدِ اشـتغلْ
كـــذاكَ لا يُنكـــرُ مـــا فيـــه اختُلِـفْ ... بـل الَّـذِي الإجماعُ فيـهِ قـد عُـرِفْ
فَمَـــتنْ رأى مُصَـــلِّيًّا لا يَستـــرُ ... فَخِـــذَه بِسَـــاتِرٍ لا يُنْكَـــــرُ
علـى الضَّـعيفِ يَدخـــلُ القَـــوِيُّ ... ولا انعِكَـاسَ فيـــه يـا فَتِـــيُّ
مـــن أجـلِ ذاك جَـوَّزُوا إدخـالَ حَـجّْ ... فـي عمـرةٍ والعكـسُ مَنعـهُ انـبَلَجْ
كـــذاكَ فِـي وســائلٍ قـــد يُغتَفـــرْ ... مـــا لـيس فـي مقاصـــدٍ بِمُغتَفـــرْ
مثـلُ الحسـابِ فـي المطـالعِ اعتُبِـرْ ... لا فـــي هـــلالِ رمضـــانَ فـادَّكرْ
لَا يَســـقُطُ المَيْسُـــوْرُ بِالمَعسُـــورِ ... فَلْيَـأْتِ مَـــنْ يعجـــزُ بِالمَّقـــدُورِ
فليَقعُـــدِ العاجـــزُ عـــــنْ قيـــامِ ... وَلْيَضْـطَجِعْ بَعْـــدُ بـلا مَـــلَامِ

ثُـم اختيــارُ بعـضِ مـا لا يَقبَـــلُ ... مِـثلُ اختيـارِ الكـلِّ قَطعـاَ يُجعَـلُ
إسـقاطُ بعضِـهِ إذا مـا قـد عَـرَى ... كمـثلِ إسـقاطِ جميـعِهِ يُـرَى
لـو قـال: طلَّقتُـكِ نصـفَ طَلقـةِ ... فاحكُـمْ عليـهِ بِوقـوعِ طَلقـةِ
بَعـضَ القصـاصِ المُستحقُّ أسـقطَا ... فكلُّـه عمَّـن جَنَـى قـدْ سـقطَا
وإنْ غُـرُورٌ سببٌ مباشَـرَةْ ... اجتَمَعَـت، قُـدِّمتْ المُبـاشَـرةْ
فَلْيَبْـرَأْ الحـافـرُ بئـرًا ردَّى ... آخَـرُ فيـها آخَـرًا فَيَـرْدَى
وإنـما القصـاصُ ثَابِـتٌ علَـى ... ذاكَ المُـردِّي لا سـواهُ فاعقِـلَا
ولْيبـرَأ الغاصـبُ مطعـومًا أكـلْ ... صاحبُـه والأكـلُ بالجهـلِ حَصَـلْ
وَاسْـتُثْنِيَتْ مِـن هٰـذه القـواعـدِ ... مسـائـلٌ تُـدْرَكُ بالتَّفَقُّـدِ
فـارجع إلـى الأصـلِ بِـلَا سَـآمِ ... فـإن أَرَدْتَ شَـافِـيَ الأُوَامِ

الباب الثالث:

في القواعد المختلف فيها

وثالـث الأقسـام مـا قـدِ اخْتُلِفْ ... فيـه ولا تـرجيح فيـه قـد عُـرِفْ
عـدتها عشـرون فـاعلم قاعـده ... واحفظ فحفظها جليـل الفـائده
قالـوا: هـل الجمعـة ظهـر قصُـرت ... أو هـي صـلاة بحيالهـا جـرت
صلَّـى وراء محـدث مجهـولِ ... فـإنْ نَقُـلْ بصحَّـة المفعـولِ
فهـل جماعـةً يكـون أوْ لَا ... اختلـفوا فـي أيِّ ذيـن أولَـى
ومـن أتـى بمـا ينافـي الفـرض لَا ... تطـوعا أثنـاءه أو أوَّلَا
فالفـرض باطـل وبعـد ذاك هـلْ ... تقـعُ نفـلًا الخـلافُ قـد حصـلْ
هـل مسلكَ الـواجبِ نـذرٌ سَلَكَا ... أو مسلكَ الجـائز قَـولينِ حَكَـى

قالـــوا: هـــل العبـرة بالألفـاظ أمْ ... هِـيْ بالمعـاني في العقـود الخُلْـفُ ثَـمْ
أَيُّهُمَـــا غلَّـب جـــانبُ الضَّمـــانْ ... أوِ العـــوارِي في المُعـارِ للرِّهانْشـئ
بيـــعٌ أو استيفـــاءٌ الحـــوالةْ ... لـــم يَتَّفِـقْ فيـــه ذَوُو المَقَـــالَهْ
إسقـــاطٌ أو تملـــيكٌ الإبـــراءُ ... ففـــي الجـــوابِ اختلفـــتْ آراءُ
وهـــل يقـــال: فسخٌ الإقـــالةْ ... وبيـــعٌ الخـــلافُ بيـــن القـالةْ
ثـمَّ الصـــداقُ إن يكـــن معيـــنَا ... فـــي يـد زوجٍ قبـــل قـبضٍ ضُمِـنَا
فقيـــل: هـــل ضـمان عقـــدٍ أو يـدِ ... أقـــوالهم تجـــيء بالتبـــدُّدِ
هـل يقطـعُ النكـاحَ رجعِـيٌّ الطـلاقْ ... أم لا؟ الجـــوابُ لـم يجئْ بالاتِّفـاقْ
أَيُّهمـــا غُلـــب فـــي الظهـــارِ ... شبـــهُ طـــلاقٍ أو يميـــنٍ جـــارِ
هـــل يتعـيَّن الكفـــائِي بالشُّـــروعْ ... أم لا ففـــي هـــذا خِلافهـم يضـــوعْ
الزائـــلُ العـــائدُ كالَّـذ لَـمْ يـزُلْ ... أو كالـذي لـم يعُـدِ الخـلافُ قـلْ
قالـــوا: هـــل العبـــرة بالمـــآل أو ... بالحـــال قـل: فيـــه خـلافًا قـد رَوَوا
هـــل العمـــومُ باطـــلٌ أو لا إِذَا ... ما بَطَـلَ الخصـوصُ خُلْفُهـمْ شـذَا
الحَمْـلُ هـل أُعْطِـي حكـمَ مَـا عُلِـمْ ... أو حكمَ مجهـولٍ خـلافُهم رُسِـمْ
يُلحـــق نـــادرٌ بجنســـه أوِ ... بنفسه الخـــلافُ عنـهم قـــد روِي
وهـــل لقـــادرٍ علـــى اليقيـــنِ ... الاجتهـــاد الأخـــذ بالمظنـــونِ
أو لا الجـــوابُ جـــاء بـــالخلافِ ... ترجيحهم قـــد جـــاء باختـــلاف
أو لا الجـــوابُ عنـــه ذو تَبَـــايُن ... المـــانعُ الطـــارئُ كالمقـــارنِ

الخاتمة -نسأل الله حسنها-

بهـــذه تـمَّ بتيســـير الأَحَـــدْ ... ما قـد قصـدتُ نَظْمَـهُ يـوم الأحدْ
ذا ســـابعُ الأيـــام بعـــد عَشْـر ... مـــن المحـــرَّمِ كثـــيرِ الخـــيرِ
مـــن عـــام أربـعٍ وتسـعين الَّتِـي ... مـــن بعـــد ألـــفٍ وثـلاثمـائةِ
منظـــومـــةٌ كَأَنَّهَـــا حـــوراءُ ... مقصـــورةٌ فِـــي خِـــدْرِهَا عَـذْرَاءُ
مَزْهُـــوةٌ رافلـة فـــي الحُـــلَلِ ... غَـــانِيَةٌ بحسـنها عـــن الحُلِي
تبغـــي لهـــا كفـــأً و ليـــس إلَّا ... كـــلَّ رزيـنٍ وَحَصـــينٍ عَقْـــلَا
طالبـــةً مهـــرًا مـــن الخُطَّـــابِ ... وَهُـــوَ الدعـــاء لأبيها الجـــابِي
راجـــيةً منـهم جمـيلَ السِّـــتْرِ ... لعيبها مـــع قبـــول العـــذر
وقـــد حَمِـدْتُ اللهَ فـــي ابتـدائِي ... فأحمـــد الله فـــي الانتهـــاءِ
ثـم أصلِّـــي وأســـلِّم علَـــى ... محمـــدٍ وآلـــه ذوي العُـــلَا
وصحبـــه الأفاضـلِ الأخيـــارِ ... مـا ازْدَانَـتِ الأَشْجَـارُ بِالأَزْهَـارِ

شرح مقدّمة النّاظم رحمه الله تعالى

قال النّاظم رحمه الله تعالى:

١. يقولُ راجِي رَحمةَ الربِّ الغَفور هو أبو الفضلِ بن عَابِدِ الشَّكورْ

قوله (أبوالفضل) كنيته، وقوله (ابن عابد الشكور) أي ابن عبدالشكور والألف للقافية فقط، واسمه أحمد بن عبدالشكور كما تقدم.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٢. الحمدُ للهِ الذِي فقَّهَ مَنْ أرادَه في دينِه فضلًا ومَنّ

افتتح بالحمد اقتداءً بالكتاب العزيز، وبسنّة النّبي ﷺ، وهدي السّلف الكرام في التأليف.

ومعنى الحمد: وصف المحمود بالكمال مع المحبّة والتعظيم، ويدخل في الكمال: الكمال الذاتي، والوصفي، والفعلي[(١)].

وأل- في (**الحمد لله**) للاستغراق، أي استغراق جميع المحامد، واللام في (لله) للاختصاص والاستحقاق معا.

وقوله (...**فقَّهَ مَنْ*أرادَه**) - أي أراده الله أن يفقّهه في دينه الحنيف (**فضلًا**) تفضّلًا منه سبحانه، و(**منْ**) تكرمًا وإحسانًا منه، و سكّنها للقافية، ويصحّ المعنى: بالفعل (مَنَّ)، أي مَنَّ على التفقه.

فالتفقّهُ في دين الله، ومعرفةُ مراد الله سبحانه من عباده، وبلوغُ رتبة الفقيه اختيارٌ من الله سبحانه واصطفاءٌ منه، يُكرم به مَن يشاء مِن عباده، ففي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت النّبيّ ﷺ يقول: (من يرد اللّه

(١) تفسير ابن عثيمين رَحِمَهُ ٱللَّهُ في بداية الفاتحة، بتصرف يسير.

به خيرا يفقّهه في الدّين)[١]

والفقه في اللغة: هو الفهم، ثم غلب إطلاقه على فهم الدين والشرع.

قال بدرالدّين العيني الحنفي رَحِمَهُ اللَّهُ:

قَوْله: (يفقّهه) أَي: يفهمهُ، إِذْ الْفِقْه فِي اللُّغَة الْفَهم. قَالَ تَعَالَى: (يفقهوا قولي)[٢].

أَي: يفهموا قولي، من فقِه يفقه، ثمَّ خُص بِهِ علم الشَّرِيعَة، والعالم بِهِ يُسمى فَقِيها»[٣] انتهى

وقال الإمام النووي رَحِمَهُ اللَّهُ

فيه- أي حديث معاوية- فضيلة العلم، والتّفقّه في الدّين، والحثّ عليه؛ وسببه: أنّه قائد إلى تقوى اللّه تعالى[٤]اهـ.

نسأل الله أن يفقّهنا في دينه، ويعلّمنا علما نافعا.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٣. نحمــدُه ســبحانه علــى مَــا علَّمنَــــا الآدابَ والأحكامَــــا

قوله (**نحمده سبحانه**...) أعاد الحمدَ وعبّره بالفعل المضارع، الذي يُفيد الاستمرار والتّجدّد، فله الحمد سبحانه حتي يرضى، وله الحمد إذا رضي، و له

---

(١) أخرجه البخاري رقم (٧١)، ومسلم رقم (١٠٣٧).

(٢) سورة طه: الأية – ٢٨.

(٣) عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني الحنفي - ٢/ ٤٢.

(٤) المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - للنووي ٧/ ١٢٨.

الحمد بعد الرضى، لانُحصي ثناءً عليه سبحانه وبحمده. وقوله (...**على ماعلّمنا الآدب والأحكام**) أي: من جملة ما نحمد الله به سبحانه تعليمه إيّانا الآداب الشرعيّة، والأحكام الفقهيّة.

يقول سبحانه ﴿وٱللّه أخرجكم مّنۢ بطون أمّهٰتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم ٱلسّمع وٱلأبصٰر وٱلأفـٔدة لعلّكم تشكرون﴾ سورة النحل الآية (٧٨).

والآداب: جمع أدب: وذكر **ابن فارس** رَحِمَهُ اللَّهُ أنّ الأدب- في أصل اللغة- دعاء النّاس، إذا دعوتهم إلى شيء، والآدِب هو الدّاعي.

وذكر **الحافظ شهاب الدّين أحمد ابن حجر العسقلاني**: في شرحه لكتاب الأدب، من صحيح الإمام البخاري رَحِمَهُ اللَّهُ، **قال**: الأدب استعمال ما يُحمَد قولًا وفعلًا.

وعبّر بعضهم عنه: بأنّه الأخذ بمكارم الأخلاق

وقيل: الوقوف مع الأمور المستحسنة

وقيل: هو تعظيم مَن فوقك، والرفق بمن دونك[(١)].

والأحكام: جمع حكم وهو في اللّغة القضاء والمنع، وفي **اصطلاح الأصوليين**:

هو خطاب الله، المتعلّق بأفعال المكلّفين، بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع[(٢)].

---

(١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ١٠/ ٤٠٠.

(٢) مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب ج ١-ص ٤٨٢.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٤. ثـمَّ الصَّـلاةُ وَالسَّـلام السَّـرمدِي علـى النَّبِـي المصـطفى مُحمَّـدِ

ثنّى الحمد بالصّلاة والسّلام على الرسول الكريم، صلوات الله عليه وسلامه.

فأمّا الصلاة على النبي ﷺ: فإنّ أصل الصلاة في اللغة محلُّ خلافٍ بين اللغويين في اشتقاقهِ وفي معناه، وإنّ من أشهر الأقوال في معنى الصلاة: الدعاء، وهو قولُ جماهير العلماء من أهل اللغة والفقه وغيرهم؛ كما قرره النووي رَحِمَهُ اللَّهُ في التهذيب[1] وغيرُه.

وذهب آخرون - ومنهم أبو العالية (رُفيع بن مِهران) الرّياحي كما في الصحيح- إلى أنّ معنى الصلاة على النبي ﷺ: هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، ويكون دعاء الملائكة ودعاء المسلمين بالصلاة عليه ﷺ بأن يثني الله تعالى عليه في الملأ الأعلى، وانتصر لهذا القول الإمام الرّبّاني ابن قيّم الجوزية بقوّة.

ورجّحه خاتمة الحفّاظ رَحِمَهُ اللَّهُ في الفتح حيث قال:

(وما تقدم عن أبي العالية أظهر فإنه يحصل به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة

(١) تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي (٣/ ١٧٩).

وقد استشكل الإمام ابن القيم هذا القولَ، بل وردّه في (بدائع الفوائد(١/ ٤٥)من وجوه عدة، وإنْ كان كلام ابن القيم هنا يخالف ما قرره في (جلاء الأفهام ص١٦١)، ولعل ما ذكره في البدائع هو آخر الأمرين من قوله؛ لأمرين اثنين: الأوّل: أن (بدائع الفوائد) متأخر في التأليف عن (جلاء الأفهام) لأنه أحال على الآخر في أكثر من موطن في (بدائع الفوائد) والآخر: قوة انتصاره وتضعيفه للقول بكون الصلاة لغة بمعنى الدعاء والله أعلم. وبنحوه ابن هشام في (مغني اللبيب).

إلى الله، وإلى ملائكته، وإلى المؤمنين المأمورين بذلك، بمعنًى واحد)[١].

وقال ابن عباس: (يصلون: يُبَرِّكون)، أي يدعون له بالبركة[٢].

وأمّا حُكمها: فقال ابنُ القيِّم رَحِمَهُ اللَّهُ (وقد اختُلِفَ في وجوبها كلَّما ذُكر اسمه، فقال أبو جعفر الطحاوي وأبو عبد الله الحَليمي: تجبُ الصلاةُ عليه كلَّما ذُكر اسمُه، وقال غيرُهما: إن ذلك مستحبٌّ، وليس بفرضٍ يأثُم تاركُه، ثم اختلفوا، فقالت فرقةٌ: تجبُ الصلاةُ عليه في العمر مرَّةً واحدة، لأنَّ الأمرَ المطلقَ لا يقتضي تكرارًا، وهذا محكيٌّ عن أبي حنيفة ومالكٍ والثوري، قال القاضي عياض وابن عبد البر: وهو قول جمهورِ الأمَّةِ، وقالت فرقةٌ: بل تجبُ في كلِّ صلاةٍ في تشهُّدها الأخيرِ وهو قول الشافعيِّ وأحمد وغيرهما، وقالت فرقةٌ: الأمرُ بالصلاةِ عليه أمرُ استحبابٍ لا أمر إيجابٍ، وهذا قول ابن جريرٍ وطائفةٍ.

ثم ذكر أدلّةَ الموجبين وأدلَّةَ نُفاةِ الوجوب، ثم قال: ... ولكل فرقةٍ من هاتين الفرقتين أجوبةٌ عن حُججِ الفرقةِ الأخرى...[٣]

وقوله (**السّرمدي**) أي الدّائم الذي لا ينقطع، فأصل السّرمْد: دوامُ الزّمان من لَيلٍ ونَهار.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٥. وآلِـــهِ وصَـــحْبِهِ الأَمَاجِـــدِ مَـــا اســـتُنْبِطَ الأحكـــامُ بالقواعـــدِ

---

(١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (١١/ ١٥٦).

(٢) البخاري - كتاب التفسير.

(٣) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسّلام على خير الأنام: (٥٤٠).

قوله (**وآلِهِ**) أي آل النّبيّ عليه الصلاة والسّلام، وهم: ذريتُه، وأزواجه، وبنوهاشم، وبنوالمطّلب ومواليهم، على خلاف بين العلماء في بعضهم. قوله (**وصحبه**) قال الحافظ: وأصحّ ما وقفت عليه من ذلك- أي من تعريف الصحابي: -

أن الصحابي من لقي النبي ﷺ مؤمنًا به، ومات على الإسلام؛ فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى[(١)]

وقوله (**الأماجد**) يقال: قوم أمجاد وأماجد، لهم شرف، وكرم. وقوله (**مَا استُنْبِطَ الأحكامُ بالقواعد**) أي مدّة استنباط الأحكام بواسطة القواعد، لأنّها يُتوصّل بها إلي استنباطِ الأحكام، وضبط الفروع الفقهية.

وفي البيت براعة استهلال، وهي مما يُستحسن في المقدَّمات.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٦. وهٰـــذه منظومـــةٌ بَهِيَّـــةْ ضَـــمَنْتُهَا القواعـــدَ الفقهيَّـــةْ

قوله (**منظومة بهية**) أي ذات بهاء وقوله (**ضَمنتُها القواعد الفقهيّة**) أي جعلتُ في ضِمن هذه المنظومةِ القواعدَ الفقهيةَ.

وفي البيت إشارةٌ إلي موضوع الكتابِ وهو علمُ القواعدِ الفقهيّةِ، فنعرّف القواعدَ الفقهيّةَ، مفردًا، ومركّبًا، ونذكر شيئًا من فوائدها:

فالقاعدة في اللّغة:

الأساس وتُجمع على قواعد، وهي أسس الشيء وأصوله، حسيًّا كان ذلك

(١) الإصابة فب تمييز الصحابة – ج: ٢ صـــ ٧.

الشيء كقواعد البيت، أو معنويًّا كقواعد الدين، أي: دعائمه، وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم. قال تعالى (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل)

وقال تعالى: (فأتى اللّه بنيانهم من القواعد) فالقاعدة في هاتين الآيتين الكريمتين بمعنى الأساس، وهوما يرفع عليه البنيان.

واصطلاحا:

عرّف **الشّريف الجرجاني** رَحِمَهُ اللَّهُ القاعدةَ بأنها: قضية كُلية مُنطبقة على جميع جزئياتها(١)

وعرّفها **الفيومي** رَحِمَهُ اللَّهُ بأنها: الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته(٢)

وهذه القواعد التي يعرّفها العلماء في التعريفات السّابقة عامّة في كل العلوم، إذ إنّ لكل علم قواعدَه الخاصّةَ به، فهناك القواعد النحوية مثل: المبتدأ مرفوع، والأصولية مثل: يعمل الخاصّ فيما يتناوله والعامّ فيما بقي،والحديثية مثل: زيادة الثقة مقبولة، والمنطقية مثل لا يلزم من نفي الملزوم نفي اللازم: وهلمّ جرا.

وأمّا **الفقهية**: فنسبة إلى الفقه وقد تقدم تعريفه لغة وأنّه الفهم.

وأمّا تعريفه اصطلاحا فهو: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية)(٣)

---

(١) التعريفات للجرجاني – صـ ١٤٩.

(٢) المصباح المنير – ٧٠٠.

(٣) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للجمال الأسنوي الشافعي: صـ ٥٠.

وأمّا تعريف القواعد الفقهية باعتبارها عَلَمًا لفنٍّ:

فقد عُرّف بتعريفات كثيرة منها تعريف **التاج السّبكي** بأنّ:

(القاعدة الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه)[(١)]، وهذا الذي ذهب إليه ابن السّبكي رَحِمَهُ اللَّهُ هو قول من قال بكليّة القواعد الفقهية، ومنهم الإمام محمد التهاوني من أئمة السّادة الأحناف، صاحب كشّاف اصطلاحات الفنون.

ومنهم الإمام أبوعبدالله محمد المقري من السّادة المالكية، صاحب كتاب القواعد، المشهور بقواعد المقرّي، أورد فيه ألفا ومئتي قاعدة! كما ذكر في مقدمته رَحِمَهُ اللَّهُ، ومنهم الأستاذ مصطفى الزرقا.

وذهب بعض أهل القواعد إلى القول بأغلبيّة القواعد، وأنّها غير كلية، منهم الإمام الحموي من الحنفية صاحب كتاب: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ومنهم الدّكتور علي الندوي صاحب القواعد.

ومنشأُ الخلاف بين الفريقين: أنّ من نظر إلى المعنى العامّ للقاعدة قال: إنّها كليّة لما يندرج تحتها من الجزئيات التي لاتنحصر، ومن نظر إلى الصّور المستثناة منها، التي لاينطبق عليها حكم القاعدة قال بأغلبيّتها، ونقّضَ كليّتها.

ولعل ماذهب إليه القائلون بكليّة القواعد أكثر دقّةً لما يأتي:

أوّلا: أنّ تخلّف آحاد الجُزئيات عن مقتضى الكل لا ينافي كليتها بالنسبة لجزئيات غيرها.

---

(١) المواهب السّنيّة شرح الفرائد البهية، عبدالله بن سليمان الجوهري – صـ ٢٨.

ثانيا: أنّ الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي، لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت كما أشار إليه الإمام الشاطبي في الموافقات.

ثالثا: أنّ الصور المستثناة لا تغض من شأن القواعد الكلية، لأن القواعد في سائر العلوم لا تخلو من شواذ.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٧. لَقَّطْتُهَا لقْطًا بِذهن فَاتِرِ مِنْ دُرَرِ الأشباهِ والنَّظائِر

قوله رحمه الله تعالى **(لقطتها لقطا)** لَقَطَ يلقط لقطًا: أي التقطتُها، وأخذتها.

قوله **(بذهن فاتر)** يقال: فتر يفتُر فتورا: سكن عن حدّته، ولان بعد شدّته، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى، وإلاّ فإنّ هذه المنظومة شاهدة على توقّد ذهنه، وسيلان فكره رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

قوله **(مِنْ دُرَرِ الأشباهِ والنَّظائِر)** يعني: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشّافعية[1]: اسم كتاب مشهور للإمام الكبير: جلال الدّين السّيوطي، العالم

(١) يُعدّ هذا الكتاب من أهم كتب القواعد الفقهية على المذهب الشافعي، حيث جمع المصنف فيه بين القواعد الفقهية وبين الفروع والمسائل الجزئية، وقد أمضى المؤلف فيه زمنًا طويلًا في جمع مادته، واعتمد عليه ابن نجيم الحنفي. وقد رتبه مصنفه على سبعة كتب: الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي يرجع إليها جميع مسائل الفقه. والثاني في قواعد كلية يتخرّج عليها ما لاينحصر من الصور الجزئية،وهي أربعون قاعدة، والثالث في القواعد المختلف فيها، ولا يطلق فيها الترجيح لاختلافه في الفروع«وهي عشرون قاعدة». والرابع في أحكام يكثر دورها، ويقبح على الفقيه جهلها كأحكام الناسي والجاهل. والخامس في نظائر الأبواب «وهو مرتب على الأبواب الفقهية». والسادس في ما افترقت فيه أبواب فقهية. والسابع في نظائر شتى فهو كتاب ينمي الملكة الفقهية عند الفقيه، ويزكي عقلية الجمع والتفريق، وليس الفقه إلاّ جمعا وفرقا.

المتفنّن الذي لايساويه أحدٌ في كثرة تأليفه في جميع الفنون، ألّف أكثر من ألف مصنَّف في جميع العلوم الإسلامية، كان يلقّب بابن الكتب، ووصفه بعضهم بـ(مَعْلمة العلوم الإسلامية)[١].

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٨. سَـــمَّيْتُهَا كِفايَـــةَ الطُّـــلَّابِ ورَبِّـــي الهـــادِي إلـــى الصَّـــوَاب

وهي خليقة بهذا الاسم، نسأل الله أن يهدينا إلى الصّواب كما هدى المؤلّف، ويجنّبنا الخلل.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٩. جَعَلتُهَـــا تَـــذكرةً لِنَفْسِـــي وَمَـــنْ يكـــونُ قاصـــرًا مِـــنْ جِنسِـــي

وقوله (**جعلتها**) أي المنظومة (**تذكرة لنفسي**) لأنّ القصد من المنظومات: هو تيسير حفظ المنظوم لطلبة العلم، ولتسهيل مراجعته.

قال الإمام الشّرف العمريطي في مقدمة نظمه لورقات الجويني:

وقـــد ســـئلت مـــدّة في نظمـــه مســـــهّلا لحفظـــــه وفهمـــــه

وكذلك الحافظ العراقي قال في مقدّمة ألفية الحديث:

نظمتهـــا تبصـــرة للمبتـــدي تـــذكرة للمنتهـــي والمســـند

وأيضا قوله رَحِمَهُ اللَّهُ (تذكرة لنفسي) قد كان لبعض العلماء مؤلّفات ألّفوها في أوّل الأمر لتكون لهم خلاصة في الفن، ومُلخَّصًا يراجعونها، فنفع الله به العباد

---

(١) صنّف الشيخ الباحث: إياد خالد الطبّاع كتابا ماتعا سمّاه: الإمام الحافظ جلال الدّين السيوطي معلمة العلوم الإسلامية: وأنصح بقراءته فهو يصقّل طالب العلم، ويشحذ همّته.

بعده، وصارت متداولة يستفيد منها الأجيال، أعظم الله أجورهم وجزاهم عن الإسلام وأهله خير جزاء. وقوله (ومن يكون قاصرا من جنسي) وهذا من تواضعه أيضا رَحِمَهُ ٱللَّهُ، ومن تواضع رفعه الله.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

١٠. وَمِـن إِلٰهِـي أرتجِـي أن يَنفعَـا بِهَـا الَّـذِي قَرَأَهَـا مُنتفِعَـا

أي أرجو من الله أن ينفع بهذه المنظومة من قرأها للانتفاع بها، وطلب الفائدة، من تعلّمها.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

١١. فإنـه يُجِيـبُ مَـنْ دَعـاهُ وَلَا يَخِيـبُ أَحَـدٌ رَجَـاهُ

وهذا وعدٌ من الله سبحانه عزّ من قائل: ﴿وقال ربّكم ادعونى أستجب لكم إنّ الّذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنّم داخرين﴾[1].

قال الناظم رحمه الله تعالى:

١٢. وهٰهُنَـا أَشْـرَعُ فِي المَـرَام بِعـونِ ذِي الجـلالِ والإكـرامِ

قوله (أشرع في المرام) - أي المقصود.

(١) سورة غافر الأية – ٦٠.

الباب الأول:

في القواعد الخمس الكبرى التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية

قال الناظم رحمه الله تعالى:

١٣. يَـا طالبًـا لِلْفِقـهِ خُـذْ قواعـدَه مِنِّـــي واتْقِنْهَـــا تَحُـــزْ شَـــوَارِدَه

يشرع الناظم في المقصود، فيحثّ طالب العلم أن يأخذ القواعد، لأنّها أسس الفقه، وأساطينه، فبحفظها وإتقانها يستجمع الطالب الفقهَ، وقوله (**تحز شوارده**) أي تجمع المسائل الفقهية المتفرّقة، ومن بينها المسائل العويسة، والخفية، التي لاتظهر لكل أحد إلاّ من تضلع من هذا العلم الجليل وأتقنه، وعرف الأشباه والنظائر، فجمع بين المتماثلات التي افترقت في شتّى أبواب الفقه، وفرّق بين المتشابهات التي يختلف حكمها حلاّ وحرمة.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

١٤. وَهـــي علـــى ثلاثـــةِ أقســـامِ بيانُهَـــا يُعـــرَفُ مِـــنْ كلامِـــي

١٥. أَوَّلُهَـا القواعـدُ الخمسُ الَّتِـي هِـيَ مَـدَارُ الفقـهِ فـاهتمَّ بِتِـي

قسّم الناظم القواعد التي سيوردها في الكتاب إلى ثلاثة أقسام تبعا للأصل وهي كالتالي:

القسم الأول: في شرح القواعد الخمس التي يرجع إليها جميع مسائل الفقه، وهي القواعد الكليّة الكبرى.

والقسم الثاني: في قواعد كلية يتخرّج عليها ما لاينحصر من الصور الجزئية، وهي أربعون قاعدة.

والقسم الثالث: في القواعد المختلف فيها، ولا يطلق فيها الترجيح لاختلافه في الفروع، وهي عشرون قاعدة. وهذه عبارة عن الكتب الثلاثة الأولى من (كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي رَحِمَهُ اللَّهُ) الأصل في المنظومة.

فبدأ بالقواعد الخمس الكبرى، التي ذكر الأصحاب أنّ جميع مسائل الفقه ترجع إليها وهي:

الأولى: الأمور بمقاصدها

الثانية: اليقين لا يزال بالشّكّ

الثّالثة: المشقّة تجلب التّيسير

الرّابعة: الضّرر يزال

الخامسة: العادة محكّمة.

وإليك تفصيل القول فيها:

القاعدة الأولى:
الأمور بمقاصدها

قال النّاظم رحمه الله تعالى:

١٦. وَهِي الأُمورُ بالمقاصدِ،الضَّرَرْ يُزالُ، بالمَشَقَّة الأمرُ اتَّسَرْ

جمع النّاظم في هذا البيت ثلاثا من القواعد الخمس الكبر، الأولى في قوله رَحِمَهُ اللَّهُ

(وهي الأُمورُ بالمقاصدِ...)

والأمور: جمع أمر، وهو الحال أو الفعل، ويدخل فيه فعل اللسان، وهو القول، بل الأمر في هنا يشمل التصرفات الفعلية والقولية والاعتقادية.

والمقاصد: جمع مقصد: وهو النية والإرادة

ومفهوم القاعدة: أنّ الحكم الذي يترتّب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود منه- أي النيّة -، فهذه هي قاعدة النيّة ومتعلّقاتها.

وللنيّة مباحث عند علماء المذهب ونختصر الكلام فيها فنقول:

أوّلا: أصل القاعدة:

وأصل هذه القاعدة حديث **عمر، رضي الله عنه**، عند السّتة: (إنّما الأعمال بالنيّات..) الحديث

وهو حديث عظيم، وشامل من جوامع كلم الرّسول عليه الصّلاة والسّلام و قد قال الإمام الشّافعيّ يدخل في هذا الحديث ثلثُ العلم.

وقال الأهدل- حمه الله تعالى - في الفرائد البهيّة[١]

قـــالوا وذا الحـــديثُ ثلـــث العلـــم وقيـــل رُبعـــــه فجـــل بـــالفهم

وهـــي في السّـــبعين بابـــا تـــدخل عـــن الإمـــام الشّـــافعي يُنقـــل

ثانيا: تعريف النيّة:

قال الإمام الماوردي: هي قصد الشيء مقترنًا بفعله، فإن قصده وتراخَى عنه، فهو عزم[٢].

وقال الإمام النّووي: النّيّة عزم القلب على عمل فرض أو غيره[٣].

ثالثا: مقصود النيّة، وفيما شرعت لأجله:

والمقصود الأهمّ من النيّة شيئان هما:

أ: **تمييز العبادات عن العادات**: كالوضوء، والغسل، لتردّدهما بين التّنظّف والتّبرّد، والعبادة.

بـ: **وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض**: فكلٌّ من الوضوء والغسل والصّلاة والصّوم ونحوها قد يكون فَرْضًا أونذرا،أونفلا، والتّيمّم قد يكون عن الحدث، أو الجنابة، وصورته واحدة، فشرعت لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض[٤].

---

(١) منظومة مشهور ة نظمها المصنّف الأبوابَ الثلاثة الأولى من كتاب الأشباه والنظاير للسيوطي، وهي أجمع منظومة في قواعد المذهب.

(٢) المنثور في القواعد – بدرالدّين الزركشي (٣ / ٢٨٤).

(٣) المجموع شرح المهذب للنووي (١ / ٣٥٣).

(٤) ومما يستثنى من هذه:.

عدم اشتراط النّيّة في عبادة لا تشبهها عادةٌ أو لا تلتبس بغيرها، كالإيمان باللّه تعالى، والمعرفة =

رابعا: وقت النيّة

ووقتها أوّل العبادات إلا الصّوم فإنّه لمّا عسر مراقبة أوّل وقته قُدّمت النيّة عليه، فلو نوى مع طلوع الفجر لم يصح في الأصحّ، وهذا في فرض الصّوم لا النّفل، ومثلها الزكاة، والكفّارة، على خلاف بين الأصحاب، وكذا الجمع، وهلمّ جرا.

خامسا: محلّ النيّة

ومحلّها القلب في كل موضع، لأنّ حقيقتها القصد مطلقا.

سادسا: شروط النيّة

وأوّل شروطها: الإسلام، ومن ثمّ لم تصحّ العبادات من الكافر، **وثانيها**: التّمييز:

فلا تصحّ عبادة صبيّ لا يُميّز ولا مجنون: وخرج عن ذلك الطّفل يوضّئه الوليّ للطّواف حيث يُحرِم عنه، والمجنونة يغسّلها الزّوج عن الحيض، وينوي على الأصحّ.

وثالثها: العلم بالمنوي: فمن جهل فرضيّة الوضوء أو الصّلاة لم يصحّ منه فعلهما.

= والخوف والرّجاء، والنيّة، وقراءة القرآن، والأذكار ؛ لأنّها متميّزة بصورتها، نعم يجب في القراءة إذا كانت منذورة، لتمييز الفرض من غيره، واختلفوا في اشتراط خطبة الجمعة للنيّة. ومنها: التروك كترك القتل الحرام، والزنا، لثبوتهما بمجرد الترك، أمّا حصول الثواب فنعم يحتاج إلى نيّة.

ورابـعهـا: عدم مناف لها: فلو ارتدّ أثناء الصّلاة، أو الصّوم، أو الحجّ، أو التّيمّم بطل، أو الوضوء والغسل فلا، لعدم ارتباط أفعال بعضها ببعض.

سابعا: هل النيّة ركن أوشرط

وهل هي ركن أم شرط خلاف بين الأصحاب، فاختار الأكثر أنّها ركن ؛ لأنّها داخل العبادة، وذلك شأن الأركان، والشّرط ما يتقدّم عليها، ويجب استمراره فيها، بخلاف الرّكن.

القاعدة الثانية:

الضّرر يزال

ذكرها النّاظم في قوله من البيت السّابق (..الضّرر يزال...)

والمقصود بالضّرر: إلحاقُ المفسدة بالغير مطلقًا، فلا يجوز الإضرار ابتداءً، كما لا يجوز انتهاءً، فيُزالُ أسباب الضررُ قبل وقوعِه، وتجب إزالته إن حصل.

وأصلها: قوله ﷺ (**لا ضرر ولا ضرار**) أخرجه مالك، والدراقطني، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي.

قال رحمه الله تعالى في الأصل[1]: اعلم أنّ هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه من ذلك: الرّدّ بالعيب، وجميع أنواع الخيار: من اختلاف الوصف المشروط، والتّعزير، وإفلاس المشتري، وغير ذلك، والحجر بأنواعه، والشّفعة، لأنّها شرعت لدفع ضرر القسمة، والقصاص، والحدود، والكفّارات، وضمان المتلف، والقسمة، ونصب الأئمّة، والقضاة، ودفع الصّائل، وقتال المشركين، والبغاة، وفسخ النّكاح بالعيوب، أو الإعسار، أو غير ذلك، وهي مع القاعدة الّتي قبلها - يعني قاعدة: المشقّة تجلب التيسير وهي قبل هذه القاعدة في ترتيب الأصل- متّحدة، أو متداخلة. انتهى

ويتعلق بها كثير من القواعد:

أوّلها: الضرورات تبيح المحظورات: بشرط عدم نقصانها عنها، ويدخل فيها أيضًا: القاعدة المقيّدة لهذه القاعدة وهي:

---

(١) سأنقل عن الأصل كثيرًا من المسائل، والأمثلة، والاستثناءات، بدون عزوٍ في الغالب لكثرتها، ولأنّه الأصل في النظم، والشرح، فتنبّه لذلك، ولا تظنّ عدم أمانة في النقل.

ثانيها: الضرورة تقدّر بقدرها

ومن فروعهما: جواز أكل الميتة للمضطر عند المخمصة، والخوف من الهلاك، ولايأكل منها إلا بقدر ما يسدّ الرمق، لأنّ الضرورة تُقدّر بقدرها.

ثالثها: الضرر لا يزال بالضرر فلا يجوز له قتل مسلم لإنقاذ نفسه، وقد يزال الضرر الأعظم بارتكاب الأخفّ، كالقصاص.

رابعها: الحاجة تنزّل منزلة الضّرورة عامّة كانت أو خاصّة، مثال العامّة: مشروعيّة الإجارة، والجعالة، والحوالة، ونحوها، جُوّزت على خلاف القياس لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة، وفي الثّانية من الجهالة، وفي الثّالثة من بيع الدّين بالدّين لعموم الحاجة إلى ذلك.

ومثال الخاصّة: الأكل من الغنيمة في دار الحرب، جائز للحاجة ولا يشترط للآكل أن لا يكون معه غيره.

القاعدة الثالثة:

المشقّة تجلب التّيسير

ذكرها النّاظم في قوله من البيت السّابق أيضا: (...بالمشقّة الأمر اتّسر) اتّسر وائتسر، وتيسّر، وتياسر بمعنى.

والمشقة لغةً: التعب والجَهد والعَناء

والتيسير هو: السهولة والليونة

والمراد بالقاعدة: أنّ الأحوالَ التي تحصل فيها مشقة أو عسر أو حرج على المكلف عند تطبيقه بعض الأحكام الشرعية، فإن الشريعة تأتي برفع هذا الحرج والمشقة، وذلك بتخفيف الحكم عليه بأحد التخفيفات الآتية.(١)

وأصلها قوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر)(٢)، ويتخرّج عليها جميع رخص الشرع، وتخفيفاته.

وأسباب التخفيف في العبادات وغيرها: السفر، والمرض، والإكراه، والنسيان، والجهل، والعسر، وعموم البلوى، والنقص.

وتخفيفاته ستة

أ. تخفيف إسقاط، كسقوط الجمعة من المعذور

---

(١) وهذا إذا كانت المشقّة لا يحتملها المكلّف عادةً كذهاب نفسه، أو تلف عضو من أعضائه، أو زيادة مرضه، أو تأخر شفائه، أو ألم ظاهر، أمّا المشقّة اليسيرة التي ربما لا تخلو عنها العبادات والتكاليف فغير مقصودة إذ هي غير خارجة عن قدرة المكلف وطاقته، بل هي التي من أجلها يُنال الأجر والثواب من العبادات والتكاليف.

(٢) البقرة: ١٨٥ الآية.

ب. تخفيف تنقيص كالقصر

ج. تخفيف إبدال كالتيمم

د. تخفيف تقديم كجمع التقديم

ه. تخفيف تأخير كجمع التأخير، وكتأخير الصوم للعذر

و. تخفيف ترخيص كشرب الخمر للغصّة

والرخص باعتبار حكمها أقسام: -

١. ما يجب فعلها كأكل الميتة للمضطر

٢. ما يندب كالقصر، والجمع في السفر

٣. ما يباح: كالسّلم.

٤. ما الأولى تركها: كالمسح على الخفّ.

٥. مايكره فعلها: كالقصر في أقل من ثلاث مراحل:

ومما يندرج تحت هذه القاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع، والعكس.

- **مثال الأوّل:** فقدت وليّها في سفر فولّت أمرها رجلا جاز

- **ومثال الثاني:** كثرة الحركات في الصلاة يبطل.

القاعدة الرابعة:

اليقين لا يزال بالشّكّ

قال الناظم رحمه الله تعالى:

١٧. ومثلهـــا اليقـــينُ لا يُـــزال بالشّـــكّ، فاســـتمع لمـــا يقـــال

اليقين لغة: الاستقرار، مأخوذ من قولهم: يقن الماء في الحوض، إذا استقر.

والمراد به: العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر.

واصطلاحًا: طمأنينة القلب، واستقرار العلم فيه، أو هو: الاعتقاد الجازم

والشّك في اللغة خلاف اليقين:

قال الفيومي: في المصباح المنير: (فقولهم خلاف اليقين هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر قال الله تعالى (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك) قال المفسرون أي غير مستيقن وهو يعم الحالتين.

واصطلاحًا: قال الجرجانيّ رحمه الله تعالى: **الشّكّ**: هو التّردّد بين النّقيضين لا ترجيح لاحدهما على الآخر عند الشّاكّ[(١)]

وأصلها: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- عند مسلم- رَحِمَهُ اللَّهُ (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلايخرجنّ من المسجد حتى يسمع صوتا، أويجد ريحا).

وتندرج تحتها قواعد فرعيّة منها:

الأولى: الأصل بقاء ما كان على ماكان فمن تيقّن الطهارة وشك في

(١) التعريفات للجرجاني صـ (١٢٨).

الحدث، فهو متطهر، وكذا العكس.

الثانية: الأصل براءة الذمة فمن ادّعى حقا على غيره فعليه البيّنة لأنّ الأصل براء ذمة المدّعى عليه من حقوق الآخرين.

الثّالثة: من شكّ هل فعل شيئا أو لا، فالأصل أنّه لم يفعل فمن سها، وشكّ هل سجد للسهو؟ يسجد.

الرّابعة: الأصل العدم فلو نفى عامل القراض الرّبحَ قُبِلَ، لأنّ الأصل العدم

الخامسة: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن فلو ضرب بطن حامل، فانفصل الولد حيا، وبقي زمنا بلا ألم، ثم مات فلا ضمان، لأنّ الظاهر أنّه مات بسبب آخر.

السّادسة: الأصل في الأشياء الإباحة إلا الأبضاع مثال الأصل: الحيوان المشكل فهو حلال في الأصح.

ومثال الأبضاع: امتناع الاجتهاد إذا اختلطت محرم، بنسوة قرية محصورات، لحرمة أصلها.

السّابعة: الأصل في الكلام الحقيقة:

فمن وقف على أولاده، لايشاركهم ولد الولد في الأصحّ، لعدم صحّة حقيقة الولد عليه.

القاعدة الخامسة:

العادة محكّمة

قال الناظم رحمه الله تعالى:

١٨. كـذلك العـادة قـل محكّمـة خـذها؛ فإنهـا لـديهم محكمـة

والعادة: مأخوذة من العَود، أو المعاودة، بمعنى التكرار والدأب والاستمرار، وهي والعرف مترادفان عند أكثر الفقهاء والأصوليين وإن فرّقهما بعضهم.

وعرّفهما الجرجاني فقال: العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة أيضا لكنه أسرع إلى الفهم وكذا العادة هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى(١)

وقيل: **أصلها** (مارآه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن) ولم يثبت مرفوعا، وإنّما يروى عن ابن مسعود- رضي الله عنه(٢)

فكل ما ورد به الشرع مطلقا، ولاضابط له فيه، ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، والعادة.

مثل النفقات، والحِرز، وسنّ الحيض، وعيوب البيع، والقلة والكثرة، ونظائر ذلك.

---

(١) التعريفات للجرجاني (ص ١٢٦).

(٢) أخرجه أحمد (رقم ٣٦٠٠) و الطيالسي في «مسنده» (ص ٢٣) و أبو سعيد ابن الأعرابي في «معجمه» (٨٤/ ٢).

قاعدة: جلب المصالح ودرء المفاسد، ومكانتها في الدّين.

قال النّاظم رحمه الله تعالى:

١٩. والشّيخ عزّ الدّين قال معلنا بأنّ ذا الفقه جميعا ابتنى
٢٠. على اعتبار للمصالح معا درء المفاسد كليهما معا
٢١. وبعضهم للفقرة الأولى فقط ردّ جميع الفقه فاترك الشّطط

أي قد رجّع الشّيخ عزّ الدّين بن عبد السّلام الفقهَ كلّه إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد، بل قد يُرجع كلّه إلى اعتبار المصالح، فإنّ درء المفاسد من جملة جلب المصالح.

قوله (**الشيخ عزّالدين**) وهو ابن عبدالسلام السّلمي، سلطان العلماء، له اليد الطّولى في الفقه وتقعيد قواعده، وتحرير الأشباه والنظائر، ومقاصد الشّارع رَحِمَهُ اللَّهُ[(١)].

وقوله (**ابتنى**) أي انبني وقوله (**الشّطط**)الشّطط: مجاوزة الحدّ في الجور ومنه قوله تعالى: ﴿...فاحكم بيننا بالحقّ ولا تشطط...﴾[(٢)].

---

(١) ومن أجلّ مؤلفاته: كتاب القواعد الكبرى في فروع الشافعية،الموسوم بـ: (قواعد الأحكام في إصلاح الأنام)قال عنه صاحب كشف الظنون: «وليس لأحدٍ مثله» طبعته درا القلم بدمشق سوريا، سنه ٢٠٠٠م بتحقيق: الدكتور: نزيه كمال حماد، والدكتور: عثمان جمعة ضميرية، في مجلدين.

(٢) سورة: ص: الآية: ٢٢.

الباب الثاني:
في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصّور الجزئية

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٢٢. والثاني من أقسامِها قواعد كلية تُدرى بها مقاصد

٢٣. من صور جُزئيّة لم تنحصر عددها في أربعين قد حصر

القاعدة الأولى:

الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد

٢٤. الاجتهاد عندهم ما نقضا بالاجتهاد الثاني أي فيما مضى

٢٥. لذاك لا يعيد ما صلّاه إن تغيّر اجتهاده بعد يبن

والاجتهاد لغة بذل الوسع:

واصطلاحا: بذل المجهود في تحصيل المقصود من الأحكام الشرعية.

وأصلها: إجماع الصحابة، ولأنّ الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من السّابق.

ومن فروعها:

لوتغيّر اجتهاده في القبلة عمل بالثاني، ولا قضاء، حتى لو صلّى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد.

وينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا، أو إجماعا، أوقياسا جليّا.

قوله (الاجتهاد عندهم) أي عند العلماء- من الفقهاء والأصوليين، وقوله (لذاك) أي لأجل هذه القاعدة[1]

---

(١) ولهذه القاعدة صور مستثناة:.

- منها: للإمام الحِمى: ولو أراد من بعده نقضه فله ذلك في الأصحّ لأنّه للمصلحة وقد تتغيّر.
- إذا قوّم المقوّمون ثمّ اطّلع على صفة زيادة أو نقص بطل تقويم الأوّل لكنّ هذا يشبه نقض الاجتهاد بالنّصّ لا بالاجتهاد.

القاعدة الثانيّة:

إذا اجتمع الحلال والحرام غلّب الحرام

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٢٦. وحيثما الحلال والحرام يجتمعا فليغلب الحرام

٢٧. كمحرم بغيرها المحصور إن تشتبه الكلّ حرام يا فطن

وأصلها: ما أخرجه عبدالرّزاق في المُصنّف (ما اجتمع الحلال والحرام إلّا غلب الحرامُ الحلالَ) وضعّفه البيهقي وقال العراقي لا أصل له.

غير أنّ القاعدةَ في نفسها صحيحة، لم يخرج عنها إلّا ما ندر.

ومن فروعها: لواشتبهت مذكّاة بميتة، أو لبن بقر بلبن أتان، أو ماء وبول، حَرُم الكل.

ومما يندرج تحت مباحثها:

أوّلا: إذا تعارض المانع والمقتضي قُدّم المانع: كما لو استُشهد الجُنب فالأصح أنّه لايُغسّل.

ثانيا: الحرام لا يحرّم الحلال: كمن خلط المال الحرام بالمباح[(١)].

(١) قال في الأصل: لهم قاعدة عكس هذه القاعدة، وهي (الحرام لا يحرّم الحلال)، وهو لفظ حديث أخرجه ابن ماجه والدّارقطنيّ عن ابن عمر، مرفوعا،قال ابن السّبكيّ: وقد عورض به حديث (إذا اجتمع الحلال والحرام، غلب الحرام)، وليس بمعارض ؛ لأنّ المحكوم به ثمّ إعطاء الحلال حكم الحرام تغليبا واحتياطا لا صيرورته في نفسه حراما.

القاعدة الثالثة:

الإيثار بالقرب مكروه

قال النّاظم رحمه الله تعالى:

٢٨. مكـروه الإيثـار جزمـا بـالقرب كمـــا طهـــارة لغيـــره وهـــب

أَيْ يكره الإيثار بالقرب جزما، فلا إيثار بماء الطّهارة، ولا بستر العورة، ولا بالصّفّ الأول، لأنّ الغرض بالعبادات التّعظيم، والإجلال، فمن آثر به، فكأنّما ترك إجلال الإله وتعظيمه.

القاعدة الرّابعة:

التابع تابع

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٢٩. إفـراده بـالحكم قطعـا يمنـع ... ومـــا يكـــون تابعـــا فتـــابع

٣٠. كعكســه؛ لأنــه لهــا تبــع ... فبيــع حمــل دون أمــه امتنــع

أي ماكان تابعا لغيره يكون تابعا لمتبوعه ذلك في الحكم، فيمنع أن يفرد به الحكم دون متبوعه.

ومما يدخل تحتها، من القواعد الفرعية:

- **التابع لايفرد بالحكم**: كمن أحيا أرضا فله حريمها تبعا

- **ومنها: إذا سقط المتبوع سقط تابعه**: فمن سقط عنه الفرض سقطت عنه الرواتب تبعا

- **ومنها: يغتفر في التابع ما لايغتفر في المتبوع** (الأصل)

فلا يثبت النّسب بشهادة النّساء، لكن لو شهدنّ بالولادة على الفراش ثبت النسب تبعا.

القاعدة الخامسة:

تصرّف الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة

٣١. على الرعيّة منوط يا كرام وبالمصالح تصرّف الإمام
٣٢. الشافعي نزّله من قومه منزلة الولي من يتيمه
٣٣. من أجل ذا التفضيل حقا يحرم عليه إذ مال الزكاة يقسم
٣٤. مع تساوي حاجة الأصناف بيّنها الأصل بقول شافي

ومن فروعها:

قولهم: **تصرّف الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة**، من فروعها كما في النّظم:

إذا قسّم الإمام الزّكاةَ على الأصناف، يحرم عليه التّفضيل، مع تساوي الحاجات، وإذا تخيّر في الأسرى بين القتل، والرّقّ، والمنّ والفِداء، لم يكن له ذلك بالتّشهّي بل بالمصلحة.

وقول النّاظم: (الشّافعي نزّله)- أي الإمامَ، (منزلة الولي من يتيميه) فكما لايجوز لولي اليتيم مثلا أن يتصرّف في مال اليتيم إلاّ بما فيه مصلحته فكذلك الإمام في حقّ قومه (الرّعية)

القاعدة السّادسة:

الحدود تسقط بالشّبهات

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٣٥. بالشّبهات تسقط الحدود كما إذا ما اختلفت شهود

الحدود جمع حدٍّ وهو لغةً: المنع، وشرعًا: عقوبة مقدَّرٌة رتَّبها الشرع على ارتكاب جريمةً.

وأصلها: حديث ابن عباس، وعائشة رضى الله عنهما (ادرأوا الحدود بالشبهات) أخرجه الترمدي والبيهقي والحاكم، وابن ماجة، بألفاظ متقاربة لا تخلو من ضعف. إلاّ أنّها قاعدة مقررة عند الفقهاء، وأصل يُرجع إليه.

ومن فروعها:

لو وطئ امرأة ظنها حليلته، سقط عنه الحدّ، للشبهة.

تنبيه:

الشّبهة: لا تسقط التّعزير، وتسقط الكفّارة فلو جامع ناسيا في الصّوم أو الحجّ، فلا كفّارة للشّبهة. وكذا لو وطئ على ظنّ أنّ الشّمس غربت، أو أنّ اللّيل باق، وبان خلافه، فلا كفّارة.

القاعدة السّابعة:

الحُرّ لا يدخل تحت اليد

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٣٦. والحرّ لا يدخل تحت الأيدي فحكمه ليس كحكم عبد

قولهم: الحُرّ لا يدخل تحت اليد- أي تحت تصرّف الغير

و من فروعها:

لو حبس حُرّا، ولم يمنعه الطّعام حتّى مات حتف أنفه، أو بانهدام حائط ونحوه، لم يضمنه.

ومنها: لو وطئ حُرّة بشبهة فأحبلها، وماتت بالولادة: لم تجب ديتها في الأصحّ، ولو كانت أمة وجب القيمة.

ومنها: لو طاوعته حرّة على الزّنا: فلا مهر لها بالإجماع، ولو طاوعته أمة: فلها المهر في رأي لأنّ الحقّ للسّيّد فلا يؤثّر إسقاطها بالمطاوَعَةِ، وإن كان الأصحّ خلافه.

القاعدة الثّامنة:

الحريم له حكم ما هو حريم له

٣٧. حكم حريم الشيء مثل حكمه كالجزء من رقبة لوجهه

الأصل في هذه القاعدة: قوله ﷺ (الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما مشتبهات لا يعلمهنّ كثير من النّاس فمن اتّقى الشّبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشّبهات وقع في الحرام، كالرّاعي يرعى حول الحِمى، يوشك أن يرتع فيه) الحديث، متفق عليه(١).

قال الزّركشيّ: الحريم يدخل في الواجب، والحرام والمكروه وكلّ محرّم له حريم يحيط به، **والحريم:** هو المحيط بالحرام، كالفخذين فإنّهما حريم للعورة الكبرى.

وحريم الواجب: ما لا يتمّ الواجب إلّا به.

- ومن ثَمّ وجب غسل جزء من الرّقبة والرّأس مع الوجه ليتحقّق غسله، وغسل جزء من العضد، والسّاق مع الذّراع، وستر جزء من السّرّة والرّكبة مع العورة، وجزء من الوجه مع الرّأس للمرأة، وحُرِّم الاستمتاع بما بين السّرّة والرّكبة في الحيض لحرمة الفرج. انتهى.

ويدخل في هذه القاعدة: حريم المعمور، فهو مملوك لمالك المعمور في الأصحّ ولا يُمْلَك بالإحياء قطعا.

---

(١) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات (٣/ ٥٣)، رقم: (٢٠٥١) ومسلم، كتاب الطلاق، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (٣/ ١٢١٩)، رقم: (١٥٩٩).

وومنها: حريم المسجد، فحكمه حكم المسجد، فلا يجوز الجلوس فيه للبيع ولا للجنب، ويجوز الاقتداء فيه بمن في المسجد، والاعتكاف فيه.

واختلفوا في رحبة المسجد، وصحح النّووي أنّها: هي المتّصلة به خارجه، وهل تعدّ من المسجد أو لا؟ خلاف بين الأصحاب قال الرافعي: الأكثرون أنّها منه، ولم يفرّقوا بين أن يكون بينها وبين المسجد طريق أم لا.

وهناك ضابط ذكره **الإمام في الأصل** حيث قال: ضابط: **كلّ محرّم فحريمه حرام** إلّا صورة واحدة، لم أر مَن تفطّن لاستثنائها، وهي دبر الزّوجة، فإنّه حرام، وصرّحوا بجواز التّلذّذ بحريمه، وهو ما بين الأليتين.

القاعدة التّاسعة:

إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٣٨. ثم إذا ما اجتمع الأمران من جنس وكان القصد واحدا يعن

٣٩. تداخلا، كمحدث قد أجنبا كفاه غسل عن وضوء وجبا

ومن فروعها:

إذا اجتمع حدث وجنابة كفى غسل واحد على المذهب

ومنها: لو دخل المسجد فصلى الراتبة دخلت فيها التحيّة.

القاعدة العاشرة:

إعمال الكلام أولى من إهماله

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٤٠. ثـمّ الكـلام مـن ذوي المقـال إعمالـه أولـى مـن الإهمـال

٤١. لـذاك لـو أوصـى بطبـل وهـو ذو حـلّ وحـرم في الحـلال تنفـذ

قولهم إعمال الكلام أولى من إهماله من فروعها ما ذكره النّاظم رحمه الله تعالى فمنها:

ما لو أوصى بطبل، وله طبل لهو، وطبل حرب صحّ، وحمل على الجائز.

ومنها: لو قال لزوجته وحمار: أحدكما طالق، فإنّها تطلق، بخلاف ما لو قال ذلك لها، ولأجنبيّة. وقصد الأجنبيّة، يقبل في الأصحّ، لكون الأجنبيّة من حيث الجملة قابلة لتوجيه الطلاق نحوها.

القاعد الحادية عشرة:

الخراج بالضمان

٤٢. ثم الخراج بالضّمان روعي أي كلّ ما خرج من مبيع
٤٣. من عين أو نفع لمشتريه إن ردّه بعد بعيب فيه
٤٤. لبائع عوض ما عليه من ضمان ملك فاستفده واستبن
٤٥. لأنّه لو تلف الذي اشترى بيده ضمنه فحرّرا

وهي نص حديث صحيح، أخرجه الشّافعيّ، وأحمد، وأبو داود، والتّرمذيّ، والنّسائيّ وابن ماجه، وابن حبّان، من حديث عائشة. ومعنى - الخراج بالضمان- أنّ الفائدة والغَلّة الحاصلة من المبيع مثلا مقابلة بالضمان.

ومن فروعها: لو اشترى سيارة وكانت عنده زمنا، ثم ردّها بعيب قديم فله غلّتها تلك المدة لضمانه إيّاها في تلك المدّة.

القاعدة الثانية عشرة:

الخروج من الخلاف مستحبّ

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٤٦. كذا الخروج من خلاف مستحبّ كالـــدلك في طهـــارة فليســـتحبّ

ومن فروعها:

استيعاب الرأس بالمسح، واستحباب الدلك في الغسل، والترتيب في قضاء الصلوات كل ذلك مستحبّ في مذهبنا الشافعي، خروجا من خلاف المذاهب الأخرى.

واشترطوا لمراعاة الخلاف ما يأتي:

أوّلا: ألّا يوقع في خلاف آخر، ومن ثَمّ كان فصل الوتر أفضل من وصله، ولم يراع خلاف أبي حنيفة لأنّ من العلماء من لا يجيز الوصل.

ثانيا: أن يكون قويّ المدرك،بحيث لا يعدّ هفوة، ومن ثمّ كان الصّوم في السّفر أفضل لمن قوي عليه ؛ ولم يبال بقول داود: إنّه لا يصحّ.

ثالثا: عدم مخالفته لسنة ثابتة، ومن ثمّ سنّ رفع اليدين في الصّلاة، ولم يبال برأي من قال بإبطاله الصّلاة من الحنفيّة ؛ لأنّه ثابت عن النّبيّ ﷺ من رواية نحو خمسين صحابيّا.

القاعدة الثالثة عشرة:

الدّفع أقوى من الرّفع

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٤٧. والدّفع أقوى عندهم من رفع فالزوج ليس آثما بمنع

٤٨. زوجته من فرض حجّ قد وجب والفسق من إمامة بدأ حجب

ومن فروعها:

ما في النّظم: من أنّ للزّوج منعَ زوجته من حجّ الفرض، ولو شرعت فيه بغير إذنه، ففي جواز تحليلها قولان.

ومنها: اختلاف الدّين المانع من النّكاح يدفعه ابتداء، ولا يرفعه في الأثناء، بل يوقف على انقضاء العدّة.

ومنها: الفِسق يمنع انعقاد الإمامة ابتداءً، ولوعرض في الأثناء لم ينعزل.

القاعدة الرّابعة عشرة:
الرُّخص لاتُناط بالمعاصي

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٤٩. وبالمعاصي لا تناط الرّخص فآبق ليس له ترخّص
٥٠. كامرأة قد أحدثت فرارا من زوجها فامنع لها الإفطارا

والرخص جمع رخصة، وهي لغةً: السهولة. واصطلاحا: انتقال الشيء من صعوبة إلى سهولة لعذرٍ مع قيام السبب للحكم الأصلي.

من فروعها:

منع المرأة النّاشزة التي فرّت من زوجها، والمسافر العاصي بسفره: من رخص السفر، كالقصر، والجمع، والفطر، والمسح على الخفّين.

القاعدة الخامسة عشرة:

الرّخص لاتناط بالشّك

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٥١. كـذاك لا تنـاط بالشّـكّ، فـلا قصـر لشـاكّ في الجـواز حلّـلا

ذكرها الشّيخ تقيّ الدّين السّبكيّ[١]

وفرّع عليها- أي السّبكي:

أنّه إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها-أي في الخفّ، لا يستبيح - أي المسح -؛ لأنّه لم يدخلهما طاهرتين. ومن فروعها أيضا: وجوب الغسل: لمن شكّ في جواز المسح.

ومنها: وجوب الإتمام لمن شكّ في جواز القصر، وذلك في صور متعدّدة.

وقول النّاظم (كذاك لاتُناط بالشّك) - أي الرخص.

(١) نقله عنه الجلال السيوطي في الأصل.

القاعدة السّادسة عشرة:

الرضا بالشيء رضا بما يتولّد منه

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٥٢. رضـا بشـيء رضـا بمـا تولّـدا منـه، كعيـب الـزّوج إذ تزايـدا

قولهم (الرضا بالشيء رضا بما يتولّد منه) قريب منها القاعدة:

(-المتولّد من مأذون فيه لا أثر له)

ومن فروعها:

رَضيَ أحدُ الزّوجين بعيب صاحبه فزاد فلا خيار له على الصّحيح.

ومنها: لو قُطع قصاصًا، أو حدًّا، فسرى، فلا ضمان.

ومنها: لوتطيّب قبل الإحرام، فسال إلى موضع آخر بعد الإحرام فلا فدية فيه.

القاعدة السّابعة عشرة:
السّؤال معاد في الجواب

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٥٣. كذاك منها قولهم أخا الرّشاد ... إنّ السّؤال في جوابه معاد

٥٤. فقائل «نعم» لدى استخبار ... أأنت طلّقت أخي نوار

٥٥. وهي له زوج مؤاخذ به ... فهو مقرّ بالطّلاق انتبه

قولهم: السّؤال معاد في الجواب، من فروعها: ما في النّظم: في من قيل له على وجه الاستخبار: أطلّقت زوجتك فلانة؟ فقال: نعم كان إقرارا به، يؤاخذ به في الظّاهر، ولو كان كاذبا.

ومنها: ما لو قال: لي عندك كذا؛ فقال: نعم، أو ليس عليك كذا، فقال أجل في الصّورتين، فهو إقرار بما سأله عنه.

ومنها: لو قال: لي عليك مائة، فقال: إلّا درهما، ففي كونه مقرّا بما عدا المستثنى وجهان أصحّهما: المنع ؛ لأنّ الإقرار لا يثبت بالمفهوم.

القاعدة الثّامنة عشرة:

لاينسب لساكت قول

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٥٦. والقول لا ينسب للّذي سكت كثيّب تسكت فيما استؤذنت

من فروعها أيضا:

لوسكت عن قطع عضو منه أو إتلاف شيء من ماله مع القدرة على الدفع، لم يسقط الضمان بلاخلاف. ومنها ما في النّظم: لو سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يقم مقام الإذن.

القاعدة التّاسعة عشرة:

ماكان أكثر فعلا كان أكثر فضلا

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٥٧. وكلّ ما يكون أزكى فعلا فإنه يكون أزكى فضلا

٥٨. من أجل ذاك كان فصل الوتر أفضل من وصل بغير نكر

وذلك لحديث عائشة رض الله عنها: عند مسلم رحمه الله تعالى: (أجرك على قدر نصبك).

ومن فروعها:

فضل صلاة المتنفّل قائما على صلاته جالسا، وكذا جالسا على صلاته مضجعا-

وفصل الوتر أفضل من وصله[١].

(١) وهناك صور مستثناة من هذه القاعدة منها ما يلي:.

- القصر أفضل من الإتمام بشرطه.
- الضّحى أفضلها ثمان، وأكثرها: اثنتا عشر، والأوّل أفضل، تأسّيا بفعله، صلّى اللّه عليه وسلّم.
- صلاة الصّبح أفضل من سائر الصّلوات، مع أنّها أقصر من غيرها.

القاعدة العشرون:
المتعدّي أفضل من القاصر

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٥٩. وما يكون ذا تعدّ أفضل ... من قاصر وهاك ما قد مثّلوا
٦٠. الاشتغال بالعلوم أفضل ... من النوافل بها يشتغل
٦١. وأنكر الإطلاق عزّ الدين ... فالعكس قد يكون باليقين

أي ما كان من الأعمال متعدّي النفع، أفضل ما كان منها قاصرا نفعه وثوابه على فاعله، كالاشتغال بالعلوم النّافعة، فهي أفضل من نوافل الصلاة، كما قال الإمام الشّافعي رضي الله عنه.

وقوله(وأنكر الإطلاق عزالدين..) إلخ.

وهو الإمام عزالدّين بن عبدالسّلام ذكر رَحِمَهُ اللَّهُ: أنّه قد يكون القاصر أفضل كالإيمان.

وقد قدّم النّبيّ ﷺ: التّسبيح عقب الصّلاة على الصّدقة: وقال: (خيرأعمالكم الصّلاة)[1].

وسئل أيّ الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان باللّه، ثمّ جهاد في سبيل اللّه، ثمّ

---

(١) وهذا جزء من حديث أبي أمامة الباهلي: رضي الله تعالى عنه: قال عليه الصلاة والسلام(استقيموا، ونعِمَّا إنِ استقمتُمْ، وخيرُ أعمالِكم الصلاةُ، ولا يحافظُ على الوضوءِ إلَّا مؤمنٌ) أخرجه ابن ماجه (٢٧٩) واللفظ له، والطبراني (٨/ ٣٥٢) رقم (٨١٢٤)، والبيهقي في (شعب الإيمان رقم ٢٨٠٤) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة.

حجّ مبرور) وهذه كلّها قاصرة[١]. قال في الأصل: ثمّ اختار – أي العزّ- تبعا للغزاليّ في الإحياء: أنّ أفضل الطّاعات على قدر المصالح النّاشئة عنها.

(١) إلاّ الجهاد في سبيل الله فهو متعدّ النفع.

القاعدة الواحدة والعشرون:
الفرض أفضل من النّفل

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٦٢. والفرض أفضل من النفل كما في الخبر الصحيح جاء فاعلما

يشير إلى قول رسول الله ﷺ: فيما يرويه عن ربّه (وما تقرّب إليّ المتقرّبون بمثل أداء ما افترضت عليهم) رواه البخاري

القاعدة الثّانية والعشرون:

الفضيلة المتعلّقة بنفس العبادة أولى من المتعلّقة بمكانها.

قال النّاظم رحمه الله تعالى:

٦٣. ومـــا بـــنفس طاعـــة تعلّقـــا أفضـــل ممّـــا بمكـــان علّقـــا

٦٤. مثـل جماعـة بغيـر المسـجد فإنهـــا أفضـــل مـــن تفـــرّد

٦٥. بمســـجد، ومثلـــه الكعبـــة في ذا الحكـــم عنـــدهم بـــلا تخـــالف

ومعنى القاعدة: أنّ الفضيلة المتعلّقة بنفس العبادة، أفضل من الفضيلة المتعلّقة بمكانها

قال في شرح المهذّب: هذه قاعدة مهمّة صرّح بها جماعة من أصحابنا وهي مفهومة من كلام الباقين[1].

ويتخرّج عليها مسائل مشهورة: منها: الصّلاة في جوف الكعبة أفضل من الصّلاة خارجها فإن لم يرج فيها الجماعة، وكانت خارجها فالجماعة خارجها أفضل، لأنّ الصلاة بجماعة متعلّقة بنفس العبادة، بخلاف الصلاة في جوف الكعبة فالفضيلة فيها متعلّقة بالمكان.

(١) نقله عنه في الأصل.

القاعدة الثالثة والعشرون:

الواجب لا يترك إلّا لواجب

٦٦. لا يتـــرك الواجـــب أصـــلا إلّا لواجـــب، وخـــذ ختانـــا مـــثلا

٦٧. فإنـه لـو لـم يجـب مـا حـلّا لأنـــه مـــؤذ كمـــا تجلّـــى

قال في الأصل رَحِمَهُ اللَّهُ: وعبّر عنها قوم بقولهم: «الواجب لا يترك لسنّة» وقوم بقولهم «ما لا بدّ منه لا يترك إلّا لما لا بدّ منه» وقوم بقولهم «جواز ما لو لم يشرع لم يجز، دليل على وجوبه: وقوم بقولهم» ما كان ممنوعا إذا جاز وجب.

ومثالها كما في النظم الختان: فإنّ حفظ أعضاء الإنسان من القطع، وستر عورته من النظر إليها، واجبان فما تركا إلاّ لواجب.

وكذالك قطع يد السّارق لو لم يجب لحرم.

القاعدة الرّابعة والعشرون:

ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه

٦٨. مـا بخصوصـه لـديهم أوجبـا أعظـم أمـرين فلـيس موجبـا

٦٩. أدون ذيـن بـالعموم كـالمني يوجـب غسـلا لا وضـوأ فـاعتن

ومثّلها رَحِمَهُ اللَّهُ بـ: خروج المنيّ، لا يوجب الوضوء على الصّحيح بعموم كونه خارجا، فإنّه قد أوجب الغسل، الّذي هو أعظم الأمرين.

ومنها: لا يجب على الزّاني التّعزير بمقدمات الجماع كالقُبلة والمفاخذة مثلا، لوجوب أعظم الأمرين وهو الحدّ.

القاعدة الخامسة والعشرون:

ما ثبت بالشّرع مقدّم على ما ثبت بالشّرط

٧٠. تقديم ما ثبت بالشّرع أحقّ من الذي وجوبه بالشرط حقّ

٧١. فلو بنذر أحرم اللذ لم يحجّ وقع عن حجّة الإسلام البهج

أي ما ثبت بالشرع الحنيف مقدّم على ما ثبت بشروط النّاس، فمن نذر مثلا أن يحجّ، ولم يسبق له أن حج، وقع عن حجّة الإسلام الثابت بالشرع، ولاعبرة بالثابت بشرطه (**النذر**).

ومن فروعها: ما لوقال: طلّقتها بألف على أنّ لي الرجعة،لاعبرة بقول (**ألف**) ويقع الطلاق رجعيا، لأنّ الرجعة ثابتة بالشرع، فهي مقدّمة على المال لكونه يثبت بالشرط.

القاعدة السّادسة والعشرون:

ما حرّم استعماله حرّم اتّخاذه

٧٢. وكـــلّ مـــا اســـتعماله محـــرّم قـــالوا فالاتّخـــاذ أيضـــا يحـــرم

٧٣. نحـــو أواني ذهـــب وفضّـــة قـــد حرّمـــوا اتخـــاذ واقتنـــاء تـــي

أي ما حرّم الشرع استعماله، حرّم اتخاذه، واقتناه، سدًّا للذريعة، فإنّ النّفس ضعيفة قد يجرّها الاتخاذ إلى استعماله.

مثالها: حرمة اتخاذ آلات الملاهي، وأواني الذهب والفضّة، والكلب لغير من يصيد، والخمر، والحلي والحرير، بخصوص الرّجل.

القاعدة السّابعة والعشرون:

ما حرّم أخذه حرّم إعطاؤه

٧٤. وكـلّ مـا الأخـذ لـه حـرام إعطـاؤه يحـرم يـا فهّـام

٧٥. مثالـه حلـوان كـاهن ربـا مهـر بغـيّ رشـوة فاجتنبـا

أي ما حرم منك أخذه لنفسك، يحرم عليك إعطاؤه لغيرك، مثاله كما في النظم: الربا، وحلوان الكاهن[(١)]، ومهر البغي[(٢)]، والرشوة، فكلها يحرم أخذها وكذلك إعطاؤه للغير.

(١) ما يأخذه الكاهن من مال مقابل ما يدّعي من الغيب، ويقال منه: حلوته حلوانا إذا أعطيته، قال الهروي وغيره: أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة، ولا في مقابلة مشقة.

(٢) أما مهر البغي فهو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسمي مهرا لكونه على صورته.

القاعدة الثّامنة والعشرون:

المشغول لا يشغل

٧٦. ومنع شغل كلّ مشغول دُري كرهن مرهون بدين آخر

معناه: أنّ ماكان مشغولا بجهة فلا يشغل بأخرى، كالعين المرهونة لا يصحّ في الجديد رهنها بدين آخر.

وقوله(دُري) للمفعولية - أي عُلم.

القاعدة التاسعة والعشرون:

مكبّر لا يُكبّر

٧٧. ومثـــل ذاك قـــولهم مكبّـــر تكبيـــره أيضـــا بمنـــع قـــرّروا

٧٨. مـن أجـل ذا في غسـلات الكلـب لا يشـــرع التثليـــث يـــا ذا اللـــبّ

فغسلات الكلب في أصلها مكبّرة لأنّها تغسّل سبع مرّات، إحداهنّ بالتراب، فلا تكبّر بالتثليث المفضي إلى تكبير المكبّر.

ومنها: أنّ يمين القسامة لا تغلّظ، وكذلك دية العمد وشبهه.

القاعدة الثلاثون:

من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه

٧٩. ومن بشيء قبل الأوان استعجلا عوقب بالحرمان فاحذر عجلا

٨٠. من أجل ذا لم تطهر الخمر التي بطرح شيء مطلقا خلّلت

قوله (**قبل الأوان**) أي قبل محلّه ووقته الشرعي.

فلا تطهر الخمر بطرح شيء فيها للاستعجال قبل الأوان، بخلاف ما لو تخللت بنفسها فتطهر.

ومثلها: حرمان القاتل الإرث.

القاعدة الواحدة والثلاثون: النّفل أوسع من الفرض

قال النّاظم رحمه الله تعالى:

٨١. والنفل أوسع من الفرض لذا لا يجب القيام في النفل خذا

النّفل أوسع من الفرض، فقد يصحّ النّفل بما لا يصح به الفرض، كترك القيام مع القدرة يصحّ النّفل به بخلاف الفرض، وكذلك استقبال القبلة في السّفر.

القاعدة الثانية والثلاثون:

الولاية الخاصّة أقوى من الولاية العامّة

قال النّاظم رحمه الله تعالى:

٨٢. ثم الولاية الّتي خصّت هيه أقوى من العامّة فافهم قوليه

٨٣. فالقاضي ممنوع من التصرّف إن وجد الخاصّ بلا توقّف

الولاية الخاصّة أقوى من الولاية العامّة، فلا يتصرّف القاضي مع وجود الولي الخاص، وأهليته.

ومن فروعها: أنّ لصاحب القصاص، استيفاءَها أو أخذَ الدّية أو العفوَ عن الجاني مجّانا، بخلاف القاضي فليس هذا من صلاحياته.

القاعدة الثالثة والثلاثون:
لا عبرة بالظّنّ البيّن خطؤه

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٨٤. والظّـــنّ إن خطـــاؤه تبيّنـــا ... لـــم يعتبـــر كصـــائم تيقّنـــا

٨٥. من بعد إفطار بأنّ الشّمس لم ... تغـرب، قضـاء ذلـك اليـوم انحـتم

معنى القاعدة: أنّ من عمل بظنّه فتبيّن له خطؤه، فلا عِبرة بظنّه ولا تبرء به الذمّة من قضاء العبادة.

ومن فروعها: ما في النّظم:

من أفطر في رمضان ظانّا غروب الشّمس ثم تبين له عدم غروبها، لاعبرة بظنّه ويقضي صيام ذلك اليوم. وكذلك من صلّى، يظن دخول الوقت ثم بان خطؤه، أو طهارة الماء فتوضأ به ثم بان نجاسته.

القاعدة الرّابعة والثلاثون:

الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٨٦. والاشتغال بسوى المقصود ... يعدّ إعراضا عن المقصود

٨٧. فطالب الشّفعة لو عند اللّقا ... قال أطال ربّنا لك البقا

٨٨. رخيصا اشتريت حقّه بطل ... لكونه بغير ذا القصد اشتغل

الاشتغال بغير المقصود، يعدّ إعراضا عن المقصود، مثّله الناظم بطالب الشّفعة: إذا قال للمشتري اشتريتَه برخيص، أو بَارَكَ له وهنّأه، فإنّ هذا يُعدّ إعراضا عن المقصود الذي هو المطالبة بالشفعة واسترجاع المبيع فيبطل حقّه.

ومثله: من حلف لا يسكن هذه الدّار فتردّد فيها ساعية حَنِث لاشتغاله بغير المقصود، وإن اشتغل بجمع متاعه للانتقال لم يحنث، لاشتغاله بمقصود اليمين.

القاعدة الخامسة والثلاثون:
لا ينكر المختلف فيه وإنّما ينكر المجمع عليه

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٨٩. كـذاك لا ينكـر مـا فيـه اختلـف ... بـل الّـذي الإجمـاع فيـه قـد عـرف

٩٠. فمـــن رأى مصـــلّيًا لا يســـتر ... فخـــذه بســـاتر لا ينكـــر

أي لا إنكار في المسايل الخلافية – خلافا فقهيا في الفروع الاجتهادية[(١)]–

(١) وهذا القيد مهم نبّه عليه المحققون، وصوّبوا التعبير بـــ: لا إنكار في مسائل الاجتهاد،فأمّا إذا وُجد من يخالف نصّا من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة، أو قياسا جليا، فهذا ينكر عليه ويردّ قوله، كمن ينكر صفات الله التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، بغطاء التأويل والتنزيه، وهو في حقيقته نوع من التحريف، نسأل الله الثبات على الحق حتى الممات.

وكذلك إنكار بعض الحقائق التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مما سيحدث يوم القيامة، أو قبلها كالميزان والصراط، وعذاب القبر ونعيمه.

وكذلك ما جوّزه بعض المعاصرين: من تجويز أخذ الفائدة على الأموال المودعة في البنوك، مع أن هذا هو عين الربا الذي حرم الله ورسوله.والقول بجواز نكاح التحليل!، فهذه المسائل وما شاكلها من المسائل المخالف فيها مخالف للنصوص والإجماع، والقياس الجلي فينكر عليه، ويردّ قوله بحجج الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.

وأما المسائل التي لم يرد فيها نص أصلا، أو هو محتمل لكلا الوجهين، أو الأدلة بين الفريقين متقاربة قوّةً ودلالةً فهذه هي التي لاينكر المرء على تقليده لواحد منها: كنقض الوضوء بمسّ الذكر، وملازمة القنوت في الفجر، وكون الفخذ عورة أو لا، ونقض الوضوء بأكل لحم الجزور.

قال النووي في: شرح مسلم: قال العلماء: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصّا أو إجماعا أو قياسا جليّا: انتهى.

=

مثالها كما في النظم من صلّى لا يستر فخذه فلاينكرعليه لأنّه مقلّد لبعض الأئمة المجتهدين.

= وممن حققّ فيها القول، وأزال اللبس عنها، وبيّن الفرق بين المسائل الخلافية والاجتهادية شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعال وتلميذه ابن القيم وتركت نقل أقوالهما خشية الإطالة فمن أراد فليرجع إلي: ابن تيمية في: بيان الدليل على بطلان التحليل (ص ٢١٠-٢١١)، و مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٠٧) وابن القيم في كتابه القيم: «إعلام الموقعين» (٣/ ٣٠٠-٣٠١).

القاعدة السّادسة والثّلاثون:
يدخل القويّ على الضّعيف ولا عكس

قال النّاظم رحمه الله تعالى:

٩١. على الضّعيف يدخل القويّ ولا انعكاس فيه يا فتيّ
٩٢. من أجل ذاك جوّزوا إدخال حجّ في عمرة والعكس منعه انبلج

يدخل القوي على الضّعيف مثّل بها الناظم: إذخال الحج على العمرة، لأنّ الحجّ أقوى من العمرة، ولا يصح العكس فلا تدخل العمرة على الحج على الأظهر.

ومن فروعها أيضا: لو وطئ أمة، ثمّ تزوّج أختها، ثبت نكاحها وحرّمت الأمة ؛ لأنّ الوطء بفراش النّكاح أقوى من ملك اليمين، ولو تقدّم النّكاح، حرم عليه الوطء بالملك ؛ لأنّه أضعف الفراشين.

القاعدة السّابعة والثلاثون:

يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد

قال النّاظم رحمه الله تعالى:

٩٣. كـذاك في وسـائل قـد يغتفـر ... مـا لـيس في مقاصـد بمغتفـر

٩٤. مثل الحساب في المطالع اعتبر ... لا في هـلال رمضـان فـادّكر

ومن فروعها: منع توقيت الضمان، لكونه التزاما بالمقصود - المال – وجوّزه البعض في الكفالة لأنّه التزام للوسيلة، ويغتفر في الوسائل ما لايغتفر في المقاصد.

وكذلك يثبت الهلال في الحساب، لكن لا يصوم به، لأنّ ثبوت الهلال وسيلة فاغتقرت ما لا يغتفر في المقاصد(**الصوم**).

القاعدة الثامنة والثلاثون:

الميسور لا يسقط بالمعسور

٩٥. لا يسقط الميسور بالمعسور فليأت من يعجز بالمقدور

٩٦. فليقعد العاجز عن قيام وليضطجع بعد بلا ملام

إذا عجز الإنسان من بعض التكاليف،أو عن بعض أجزاء العبادة الواحدة، فلا يسقط عنه الباقي المقدور عليه، كمن لا يستطيع القيام لصلاة الفرض فإنّه يصلى قاعدا، وإلاّ فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب.

قوله (**بلاملام**) يعني لا لوم عليه فيما لم يستطع، فلم يكلّفنا الله إلاّ ما في وسعنا، واستطاعتنا، فله الحمد وله المنّة.

القاعدة التّاسعة والثلاثون:

ما لا يقبل التّبعيض فاختيار بعضه كاختيار كلّه وإسقاط بعضه كإسقاط كلّه

٩٧. ثم اختيار بعض ما لا يقبل ... مثل اختيار الكلّ قطعا يجعل

٩٨. إسقاط بعضه إذا ما قد عرى ... كمثل إسقاط جميعه يرى

٩٩. لو قال: طلّقتك نصف طلقة ... فاحكم عليه بوقوع طلقة

١٠٠. بعض القصاص المستحقّ أسقطا ... فكلّه عمّن جنى قد سقطا

قوله (**نصف طلقة**) كذا لو قال بعضك طالق، أو أسند الطلاق إلى بعض أجزائها، كوجهك طالق، أو ساقك طالق، تطلق طلقة.

ومن فروعا: ما لوعفا عن بعض القصاص سقط الكل لعدم تبعّضه.

القاعدة الأربعون:

إذا اجتمع السّبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة

١٠١. وإن غـــرور ســـبب مباشـــرة اجتمعـــت، قـــدّمت المباشـــرة

١٠٢. فليبـــرأ الحـــافر بئـــرا ردّى آخـــر فيهـــا آخـــرا فيـــردى

١٠٣. وإنمـا القصـاص ثابـت علـى ذاك المـــردّي لا ســـواه فـــاعقلا

١٠٤. وليبرأ الغاصـب مطعومـا أكـل صـاحبه والأكـل بالجهـل حصـل

مثّل النّاظم في اجتماع السّبب والمباشرة بمثالين:

أحدهما: من حفر بئرا فردّاه فيها آخر وكذلك ما لو أمسكه، فقتله آخر، أو ألقاه من شاهق فتلقّاه آخر فقدّه، فالقصاص على المردي والقاتل والقادّ فقط، لأنّه المباشر للفعل.

والفرع الثاني: لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به، فلا ضمان على الغاصب في الأظهر

وكذا لو قدّمه الغاصب للمالك على أنّه ضيافة فأكله، فإنّ الغاصب يبرأ.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

١٠٥. واستثنيت مـن هٰـذه القواعـد مســـائل تـــدرك بالتّفقّـــد

١٠٦. فـــإن أردت شـــافي الأوام فـــارجع إلـــى الأصـــل بـــلا ســـآم

وقوله (شافي الأوام) الأوام: يقال في جوفه أوام، وأوار وهو حرارة العطش.

الباب الثالث:

في القواعد المختلف فيها ولا يُطلق التّرجيح لاختلافه في الفرع

وهي عشرون قاعدةً

١٠٧. وثالث الأقسام ما قد اختلف فيه ولا ترجيح فيه قد عرف

١٠٨. عدتها عشرون فاعلم قاعده واحفظ فحفظها جليل الفائده

القاعدة الأولى:

هل الجمعة ظهر مقصورة، أو صلاة على حيالها؟

١٠٩. قالوا: هل الجمعة ظهر قصرت أو هي صلاة بحيالها جرت

ففي كون الجمعة ظهرا مقصورا، أوصلاة مستقلّة، قولان، ويقال وجهان:

قال في شرح المهذّب: ولعلّهما مستنبطان من كلام الشّافعيّ، فيصحّ تسميتهما قولين ووجهين. والتّرجيح فيهما مختلف في الفروع المبنيّة عليهما.

ومن فروعها: لواقتدى مسافر في الظّهر بمن يصلّي الجُمعة، فإنْ قلنا: ظهر مقصورة فله القصر، وإلّا لزمه الإتمام، وهو الأصحّ.

القاعدة الثانية:

الصّلاة خلف المحدث المجهول الحال،

إذا قلنا بالصّحّة، هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟

١١٠. صـلّى وراء محـدث مجهـول فـإن نقـل بصـحّة المفعـول

١١١. فهـل جماعـة يكـون أو لا اختلفـوا في أيّ ذيـن أولـى

الصّلاة خلف المحدث المجهول الحال، إذا قلنا بالصّحّة، هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟، وجهان، والتّرجيح مختلف، فرجّح الأصحاب كونها جماعة في فروع:

منها: لو كان في الجمعة، وتمّ العدد بغيره، إن قلنا: صلاتهم جماعة صحّت، وإلّا فلا. والأصحّ الصّحّة.

ومنها: حصول فضيلة الجماعة، والأصحّ: تحصل.

ورجّحوا الثاني في فروع:

منها: إذا أدركه المسبوق في الرّكوع، إن قلنا: صلاة جماعة، حسبت له الرّكعة وإلّا فلا. والصّحيح: عدم الحسبان.

القاعدة الثالثة:

من أتى بما ينافي الفرض دون النّفل، في أوّل فرض، أو أثنائه بطل فرضه، وهل تبقى صلاته نفلا، أو تبطل؟

١١٢. ومن أتى بما ينافي الفرض لا تطوعا أثناءه أو أوّلا

١١٣. فالفرض باطل وبعد ذاك هل تقع نفلا الخلاف قد حصل

قولهم: من أتى بما ينافي الفرض دون النّفل، في أوّل فرض، أو أثنائه بطل فرضه، وهل تبقى، صلاته نفلا، أو تبطل؟، فيه قولان، والتّرجيح مختلف، فرجّح الأوّل في فروع:

منها: إذا أحرم بفرض فأقيمت جماعة، فسلّم من ركعتين، ليدركها، فالأصحّ: صحّتها نفلا

ومنها: إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا، فالأصحّ: الانعقاد نفلا.

ورجّح الثّاني: في الصّورتين إذا كان عالما، وفيما إذا قلب فرضه إلى فرض آخر، أو إلى نفل بلا سبب.

القاعدة الرّابعة:

النّذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز

١١٤. هل مسلك الواجب نذر سلكا أو مسلك الجائز قولين حكى

قولهم: النّذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز،قولان: التّرجيح مختلف في الفروع:

فمنها: نذر الصّلاة، والأصحّ فيه الأوّل ؛ فيلزمه ركعتان. ولا يجوز القعود مع القدرة ولا فعلهما على الرّاحلة، ولا يجمع بينها وبين فرض، أو نذر آخر بتيمّم.

ومنها: لو نذر أن يصلّي ركعتين، فصلّى أربعا بتسليمة وتشهّد واحد، أو تشهّدين، والأصحّ: فيه: الثّاني، فيجزيه.

القاعدة الخامسة:

هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها

١١٥. قالوا: هل العبرة بالألفاظ أم هي بالمعاني في العقود الخلف ثمّ

قولهم: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها،خلاف: والتّرجيح مختلف في الفروع:

فمنها: إذا قال: اشتريت منك ثوبا، صفته كذا بهذه الدّراهم. فقال: بعتك ؛ فرجّح الشّيخان: أنّه ينعقد بيعا، اعتبارا باللّفظ، والثّاني: ورجّحه السّبكيّ سلما، اعتبارا بالمعنى.

ومنها: إذا وهب بشرط الثّواب، فهل يكون بيعا اعتبارا بالمعنى، أو هبة اعتبارا باللّفظ؟ الأصحّ الأوّل.

منها: إذا قال لمن عليه الدّين: وهبته منك، ففي اشتراط القبول وجهان

أحدهما: يشترط اعتبارا بلفظ الهبة

والثّاني: لا اعتبارا بمعنى الإبراء وصحّحه الرّافعيّ في كتاب الصّداق.

القاعدة السّادسة:

العين المستعارة للرّهن هل المغلّب فيها جانب الضّمان أو جانب العاريّة

قال الناظم رحمه الله تعالى:

١١٦. أيّهما غلّب جانب الضّمان أو العواري في المعار للرّهان

قولهم: العين المستعارة للرّهن هل المغلّب فيها جانب الضّمان أو جانب العاريّة، قولان: والتّرجيح مختلف في الفروع.

فمنها: هل للمعير الرّجوع بعد قبض المرتهن؟ إن قلنا عاريّة: نعم أو ضمان: فلا وهو الأصحّ.

ومنها: لو تلف تحت يد المرتهن ضمنه الرّاهن على قول العاريّة، ولا شيء على قول الضّمان لا على الرّاهن ولا على المرتهن.

قال في الأصل: والأصحّ في هذا الفرع: أنّ الرّاهن يضمنه، كذا قال النّوويّ: إنّه المذهب.

القاعدة السّابعة:

الحوالة هل هي بيع أو استيفاء

١١٧. بيـــع أو اســـتيفاء الحوالـــة لـــم يتّفـــق فيـــه ذوو المقالـــه

قولهم: الحوالة هل هي بيع أو استيفاء، خلاف بينهم، والترجيح مختلف في الفروع:

ومنها: ثبوت الخيار فيها، الأصحّ: لا، بناء على أنّها استيفاء، وقيل: نعم، بناء على أنّها بيع.

ومنها: الثّمن في مدّة الخيار في جواز الحوالة به وعليه، وجهان: قال في التّتمّة[1] إن قلنا: استيفاء جاز، أو بيع: فلا، كالتّصرّف في البيع في زمن الخيار، والأصحّ: الجواز.

(١) نقله عنه في الأصل.

القاعدة الثامنة:

الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك

قال النّاظم رحمه الله تعالى:

١١٨. إســقاط أو تمليــك الإبــراء ففــي الجــواب اختلفــت آراء

قولهم: الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك، قولان: والتّرجيح مختلف في الفروع فمنها: الإبراء ممّا يجهله المبرئ، والأصحّ فيه التّمليك، فلا يصحّ.

ومنها: لو عرف المبرئ قدر الدّين، ولم يعرفه المبرأ، والأصحّ فيه: الإسقاط.

القاعدة التّاسعة:

الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟

قال النّاظم رحمه الله تعالى:

١١٩. وهل يقال: فسخ الإقالة وبيع الخلاف بين القالة

قولهم: الإقالة هل هي فسخ أو بيع، قولان: والترجيح مختلف في الفروع:

ومنها: الأصحّ عدم ثبوت الخيارين فيها، بناء على أنّها فسخ.

والثّاني: نعم، بناء على أنّها بيع.

ومنها: لو استعمله بعد الإقالة، فإن قلنا: فسخ، فعليه الأجرة، وهو الأصحّ، أو بيع، فلا.

القاعدة العاشرة:

الصّداق المعيّن في يد الزّوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟

١٢٠. ثـمّ الصـداق إن يكـن معينـا في يـد زوج قبـل قـبض ضـمنا

١٢١. فقيـل: هـل ضـمان عقـد أو يـد أقـوالهم تجـيء بالتبـدّد

قولهم: الصّداق المعيّن في يد الزّوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد[(١)]، قولان والترجيح مختلف في الفروع:

فمنها: الأصحّ، لا يصحّ بيعه قبل قبضه، بناء على ضمان العقد.

---

(١) هذا المصطلح من مفردات المذهب الشافعي، فقد تفرّد به فقهاء المذهب؛ إذ قسّموا المضمونات بحسب البدل الواجب أداؤه بالضمان إلى قسمين: ضمان عقد، وضمان يد وإليك تعريف كل منهما والفرق بينهما:.

أمّا ضمان العقد فقد عرّفه الإمام بدرالدّين الزركشي في قواعده فقال بأنّه: ضمان العِوض المعيَّن في عقد المعاوضة المحضة، كالمبيع والثمن المعين قبل القبض، وكذا السَّلم في رأس المال المعيَّن، وكذلك الأجرة المعينة في الإجارة وما شابهها.

وأمّا ضمان اليد فقال رَحِمَهُ اللَّهُ: ثم عندنا أنَّ ضَمَانَ اليَدِ في مقابلة فوات يد المالك، والملكُ باق بحاله؛ لأنه لم يجر ناقلٌ عن ملكه، والفائت عليه هو اليد والتَّصرف، فيكون الضَّمان في مقابلة ما فات. راجع المنثور في القواعد: ٢/ ٤٢٣-٢٣٣.

وهذا من باب التفريق بالتعريف،وذكره السُّيوطي في الأصل: أنَّ ضمان العقد مردُّه ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله، وضمان اليد.

مرده المثل أو القيمة. انظر: الأشباه والنظائر- ص١٦٣-٢٦٣.

واستشكل بعضهم على فقهاء المذهب أن لا فرق بين ما نسميه بضمان اليد وما يسمى بضمان المتلفات عند سائر الفقهاء، إلاَّ أن الزَّركشي والسُّيوطي أوردا فرقًا بينهما في مذهب الشافعيَّة حيث قالا: ويفارق ضمان اليد ضمان الإتلاف للنفس أو المال في أن ضمان الإتلاف يتعلق الحكم فيه بالمباشر دون المتسبب، وضمان اليد يتعلق بهما، لوجوده فى كل منهما.

والثّاني: يصحّ، بناء على ضمان اليد

ومنها: لو أصدقها نصابا، ولم تقبضه حتّى حال الحول، وجبت عليها الزّكاة في الأصحّ، كالمغصوب، ونحوه، وفي وجه: لا، بناء على ضمان العقد، كالمبيع قبل القبض

فقد صحّح هنا قول ضمان اليد.

القاعدة الحادية عشرة:

الطّلاق الرّجعيّ هل يقطع النّكاح أو لا؟

قال الناظم رحمه الله تعالى:

١٢٢. هل يقطع النكاح رجعيّ الطلاق أم لا؟ الجواب لم يجئ بالاتّفاق

قولهم: الطّلاق الرّجعيّ هل يقطع النّكاح أو لا، قولان: والترجيح مختلف في الفروع:

فمنها: لو وطئها في العدّة وراجع، فالأصحّ: وجوب المهر، بناء على أنّه ينقطع.

ومنها: لو ظاهر، فالأصحّ: الصّحّة، بناء على أنّها زوجه.

وجُزم بالأوّل، في تحريم الوطء والاستمتاعات كلّها، والنّظر، والخلوة، ووجوب استبرائها، لو كانت رقيقة واشتراها.

وجُزم بالثّاني في الإرث، ولحوق الطّلاق، وصحّة الظّهار والإيلاء، واللّعان، ووجوب النّفقة.

القاعدة الثانية عشرة:

الظّهار هل المغلّب فيه مشابهة الطّلاق أو مشابهة اليمين

١٢٣. أيّهمـــا غلـــب في الظهـــار شـــبه طـــلاق أو يمـــين جـــار

قولهم: الظّهار هل المغلّب فيه مشابهة الطّلاق أو مشابهة اليمين، قولان: والتّرجيح مختلف، فرُجّح الأوّل في فروع:

منها: إذا ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة، فقال: أنتنّ عليّ كظهر أمّي، فإذا أمسكهنّ لزمه أربع كفّارات، على الجديد، فإنّ الطّلاق، لا يفرّق فيه بين أن يطلّقهنّ بكلمة، أو كلمات، والقديم: كفّارة، تشبيها باليمين، كما لو حلف لا يكلّم جماعة، لا يلزمه إلّا كفّارة واحدة.

ورُجّح الثّاني في فروع: منها: لو ظاهر مؤقّتا، فالأصحّ الصّحّة مؤقّتا كاليمين، والثّاني: لا، كالطّلاق.

القاعدة الثالثة عشرة:
فرض الكفاية هل يتعيّن بالشّروع أو لا؟

قال الناظم رحمه الله تعالى:

١٢٤. هل يتعيّن الكفائي بالشّروع أم لا ففي هذا خلافهم يضوع

قولهم: فرض الكفاية هل يتعيّن بالشّروع أو لا: قولان والترجيح مختلف في الفروع: قال في الخادم: ولم يرجّح الرّافعيّ والنّوويّ شيئا؛ لأنّها عندهما من القواعد الّتي لا يطلق فيها التّرجيح، لاختلاف التّرجيح في فروعها:

فمنها: صلاة الجنازة، الأصحّ تعيينها بالشّروع، لما في الإعراض عنها من هتك حرمة الميّت ومنها: الجهاد، ولا خلاف أنّه يتعيّن بالشّروع، نعم جرى خلاف في صورة منه وهي: ما إذا بلغه رجوع من يتوقّف غزوه على إذنه. والأصحّ: أنّه تجب المصابرة، ولا يجوز الرّجوع. منها: العلم، فمن اشتغل به وحصّل منه طرفا وآنس منه الأهليّة، هل يجوز له تركه أو يجب عليه الاستمرار؟ وجهان. الأصحّ: الأوّل. ووجّه بأنّ كلّ مسألة مستقلّة برأسها منقطعة عن غيرها.

القاعدة الرّابعة عشرة:

الزّائل العائد هل هو كالّذي لم يزل أو كالّذي لم يعد

١٢٥. الزائـل العائـد كالّـذ لـم يـزل أو كالــذي لــم يعــد الخــلاف قــل

قولهم: الزّائل العائد هل هو كالّذي لم يزل أو كالّذي لم يعد، قولان: والتّرجيح مختلف، فرُجّح الأوّل في فروع: منها: إذا طلّق قبل الدّخول، وقد زال ملكها عن الصّداق وعاد، تعلّق بالعين في الأصحّ.

ورُجّح الثّاني في فروع: منها: لو زال الموهوب عن ملك الفرع ثمّ عاد، فلا رجوع للأصل في الأصحّ.

القاعدة الخامسة عشر:
هل العبرة بالحال أو بالمآل

قال الناظم رحمه الله تعالى:

١٢٦. قالوا: هل العبرة بالمآل أو بالحال قل: فيه خلافا قد رووا

قولهم: هل العبرة بالحال أو بالمآل،فيه خلاف، والتّرجيح مختلف، ويعبّر عن هذه القاعدة بعبارات:

منها: ما قارب الشّيء، هل يعطى حكمه؟

والمشرف على الزّوال، هل يعطى حكم الزّائل؟

والمتوقّع، هل يجعل كالواقع؟

وفيها فروع: منها: إذا حلف ليأكلنّ هذا الرّغيف غدا، فأتلفه قبل الغد، فهل يحنث في الحال أو حتّى يجيء الغد؟ وجهان، أصحّهما: الثّاني.

ومنها: لو كان الثوب، بحيث تظهر منه العورة عند الرّكوع، ولا تظهر عند القيام فهل تنعقد صلاته ثمّ إذا ركع تبطل، أو لا تنعقد أصلا؟ وجهان، أصحّهما: الأوّل.

القاعدة السّادسة عشر:

إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟

قال الناظم رحمه الله تعالى:

١٢٧. هــل العمــوم باطــل أو لا إذا مــا بطــل الخصــوص خلفهــم شــذا

قولهم: إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم، فيه خلاف. والتّرجيح مختلف في الفروع

فمنها: إذا تحرّم بالفرض، فبان عدم دخول الوقت، بطل خصوص كونها ظهرا مثلا، وتبقى نفلا في الأصحّ.

منها: لو وكّله ببيع فاسد، فليس له البيع قطعا، لا صحيحا؛ لأنّه لم يأذن فيه، ولا فاسدا؛ لعدم إذن الشّرع فيه.

القاعدة السّابعة عشرة:

الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول

قال الناظم رحمه الله تعالى:

١٢٨. الحمل هل أعطي حكم ما علم أو حكم مجهول خلافهم رسم

قولهم: الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول، فيه خلاف: والتّرجيح مختلف في الفروع:

فمنها: بيع الحامل إلّا حملها، فيه قولان. أظهرهما: لا يصحّ، بناء على أنّه مجهول

واستثناء المجهول من المعلوم يصيّر الكلّ مجهولا.

ومنها: لو باعها بشرط أنّها حامل، ففيه قولان: أحدهما البطلان؛ لأنّه شرط معها شيئا مجهولا وأصحّهما: الصّحّة بناء على أنّه معلوم؛ لأنّ الشّارع أوجب الحوامل في الدّية.

القاعدة الثامنة عشرة:

النّادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه

قال الناظم رحمه الله تعالى:

١٢٩. يلحـــق نـــادر بجنســـه أو بنفســـه الخـــلاف عـــنهم قـــد روي

قولهم: النّادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه،فيه خلاف، والتّرجيح مختلف في الفروع:

ومنها: لمس العضو المبان من المرأة، فيه وجهان: أصحّهما عدم النّقض ؛ لأنّه لا يسمّى امرأة، والنّقض منوط بلمس المرأة.

ومنها: لو حلف لا يأكل اللّحم، فأكل الميتة ففيه وجهان، أصحّهما عند النّوويّ: عدم الحنث. ويجريان فيما لو أكل ما لا يؤكل، كذئب وحمار.

القاعدة التّاسعة عشرة:

قادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظّنّ؟

قال الناظم رحمه الله تعالى:

١٣٠. وهل لقادر على اليقين الاجتهاد الأخذ بالمظنون

١٣١. ترجيحهم قد جاء باختلاف أو لا الجواب جاء بالخلاف

قولهم: القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظّنّ،فيه خلاف، والتّرجيح مختلف في الفروع:

فمنها: من معه إناءان، أحدهما نجس، وهو قادر على يقين الطّهارة بكونه على البحر، أو عنده ثالث طاهر، أو يقدر على خلطهما وهما قلّتان. والأصحّ: أنّ له الاجتهاد.

ومنها: من شكّ في دخول الوقت، وهو قادر على تمكين الوقت، أو الخروج من البيت المظلم لرؤية الشّمس، والأصحّ أنّ له الاجتهاد.

القاعدة العشرون والأخيرة:

المانع الطّارئ هل هو كالمقارن

١٣٢ . المـــانع الطـــارئ كالمقـــارن أو لا الجـــواب عنـــه ذو تبـــاين

قولهم: المانع الطّارئ هل هو كالمقارن، فيه خلاف، والتّرجيح مختلف في الفروع:

جزم بأنّ الطّارئ كالمقارن، في صور: منها: طريان الكثرة على الماء النّجس، والرّضاع المحرّم، والرّدّة على النّكاح.

وجزم العكس في صورمنها: طريان الإحرام، وعدّة الشّبهة، وأمن العنت على النّكاح، والإسلام على السّبي، فلا يزيل الملك.

الخاتمة

الخاتمة

١٣٣. بهذه تمّ بتيسير الأحد ... ما قد قصدت نظمه يوم الأحد

١٣٤. ذا سابع الأيام بعد عشر ... من المحرّم كثير الخير

١٣٥. من عام أربع وتسعين الّتي ... من بعد ألف وثلاثمائة

قال الناظم رحمه الله تعالى:

١٣٦. منظومة كأنّها حوراء ... مقصورة في خدرها عذراء

قوله (**منظومة**) أي هذه منظومة (**كأنّها حوراء**) يشبه المنظوة بالمرأة الحوراء، في جمالها وأناقتها، وحوراء مفرد جمعه: الحور، كما في التنزيل.

قال في تهذيب اللغة:

وعين حوراء إذا اشتدّ بياض بياضها وخلص واشتدّ سواد سوادها، ولا تسمّى المرأة حوراء حتّى تكون مع حور عينيها بيضاء لون الجسد[(١)].

(**مقصورة**) أي مخدرة، ويقال: جارية مقصورة في خدرها، أي محبوسة. ومنه قوله تعالى:

(**حورمقصورات في الخيام**)، أي محبوسات في خدرها) الخدر: ستر يمد للجارية في ناحية البيت، وكذلك ينصب لها خشبات فوق قتب البعير، مستور بثوب، وهو الهودج المخدور، والجميع: أخدار وأخادير، كذا في كتاب العين[(٢)].

---

(١) تهديب اللغة لأبي منصور الأزهري –جـ٥– ١٤٨.

(٢) العين لخليل ابن أحمد الفراهيدي –٤–٢٢٨.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

١٣٧. مزهـــوة رافلـــة في الحلـــل غانيـــة بحســـنها عـــن الحلـــي

قوله(**مزهوة**) من زهى يزهو، أي حسن منظرها،ويقال: زهى تعاظم وافتخر، ويقال: الزهو احمرار الثمر واصفراره، أي إذا صلح للحصاد والإنتفاع به، ولعل كل هذه المعاني تجتمع في هذه الحوراء، فهي حسنة المنظر، ومفتخرة تعظّم نفسها عن الرذائل، وبلغت وقت الكمال، وهذا أيضا من جمال العربية التي لا تساميها لغة.

وقوله(**رافلة في الحلل**): الرّفل: جرّ الذّيل، وركضه بالرّجل، وامرأة رافلة ورفلة، أي: تترفّل في مشيها، أي: تجرّ ذيلها إذا مشت وماست في ذلك، فإن لم تحسن المشي في ثيابها قيل رفلاء

قوله(**غانية بحسنها عن الحلي**) أي استغنت بجمالها وحسنها أن تتزين بالذهب وأنواع الحلي.

قال جماعة من أهل اللغة: الغانية: الأصل فيها ذات الزوج التي استغنت بزوجها، ثم كثر ذلك

حتى قيل غانية لذات الزوج وغير ذات الزوج.

وقيل: كل امرأة غانية، وجمعها الغواني.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

١٣٨. تبغـــي لهـــا كفـــأ و لـــيس إلّا كـــلّ رزيـــن وحصـــين عقـــلا

قوله (تبغي لها) أي لنفسها، (**كفأ**) أي من هو كفؤها.

قوله (كل رزين وحصين عقلا) (**رجل رزين**) مكيث غير عجول، ويقال أيضا(**رجل رزين**) أي وقور عاقل، وامرأة حصان، أي عفيفة مصانة.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

١٣٩. طالبة مهرا من الخطّاب وهو الدعاء لأبيها الجابي

١٤٠. راجية منهم جميل السّتر لعيبها مع قبول العذر

أي مهر هذه الحسناء الدعاء لأبيها -الناظم - عليه من الله سحائب الرحمة، والمغفرة، وحشره مع النّبيين والصّديقين، والشّهداء والصالحين، وجعلنا معهم برحمته ومنّه وكرمه.

وقوله(الجابي) الجابي هو الجامع للشيء، فالذي يجمع الخراج، أو الزكاة يسمّى جابي وجمع جباة، والذي يجمع الماء في الجابية -الحوض- يسمى الجابي ومنه:

قول الأعشى:

تروح على آل المحلّق جفنة كجابية الشّيخ العراقيّ تفهق

قال الناظم رحمه الله تعالى:

١٤١. وقد حمدت الله في ابتدائي فأحمد الله في الانتهاء

قوله في ابتدائي أي أوّل المنظومة حيث قال:

الحمدُ للهِ الذِي فقَّهَ مَنْ أرادَه في دينِه فضلًا ومَن

قال الناظم رحمه الله تعالى:

١٤٢. ثم أصلّي وأسلّم على محمد وآله ذوي العلا

١٤٣. وصحبه الأفاضل الأخيار ما ازدانت الأشجار بالأزهار

قوله (**ما ازدانت الأشجار**..) أي ما اقتانت وتزيّنت، وهذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فتكون تلك الصلاة والسّلام على الرسول ﷺ، وآله وصحبه دائمة متصلة إلى أبد الآبدين.

كتبه

عبدالغني بن علي بن آدم العيني

ليلة الخميس

٢٤ -شعبان ١٤٤٢

الموافق: ٨-أبريل- ٢٠٢١م

الفهرس

الفهرس

مقدّمة الشارح ٥
موجز ترجمة الناظم السينوري–رحمه الله تعالى– ٧
كتاب كفاية الطلاب في القواعد الفقهية ١٢
نصّ المنظومة المجرّدة ١٣
شرح مقدّمة النّاظم رحمه الله تعالى ٢٣
الباب الأول: في القواعد الخمس الكبرى التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية ٣٧
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها ٤١
القاعدة الثانية: الضّرر يزال ٤٥
القاعدة الثالثة: المشقّة تجلب التّيسير ٤٧
القاعدة الرابعة: اليقين لا يزال بالشّكّ ٤٩
القاعدة الخامسة: العادة محكّمة ٥١
الباب الثاني: في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصّور الجزئية ٥٣
القاعدة الأولى: الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد ٥٥
القاعدة الثانيّة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلّب الحرام ٥٦
القاعدة الثالثة: الإيثار بالقرب مكروه ٥٧
القاعدة الرّابعة: التابع تابع ٥٨
القاعدة الخامسة: تصرّف الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة ٥٩
القاعدة السّادسة: الحدود تسقط بالشّبهات ٦٠
القاعدة السّابعة: الحُرّ لا يدخل تحت اليد ٦١

القاعدة الثّامنة: الحريم له حكم ما هو حريم له ٦٢
القاعدة التّاسعة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر ٦٤
القاعدة العاشرة: إعمال الكلام أولى من إهماله ٦٥
القاعد الحادية عشرة: الخراج بالضمان ٦٦
القاعدة الثانية عشرة: الخروج من الخلاف مستحبّ ٦٧
القاعدة الثالثة عشرة: الدّفع أقوى من الرّفع ٦٨
القاعدة الرّابعة عشرة: الرُّخص لاتُناط بالمعاصي ٦٩
القاعدة الخامسة عشرة: الرّخص لاتناط بالشّك ٧٠
القاعدة السّادسة عشرة: الرضا بالشيء رضا بما يتولّد منه ٧١
القاعدة السّابعة عشرة: السّؤال معاد في الجواب ٧٢
القاعدة الثّامنة عشرة: لاينسب لساكت قول ٧٣
القاعدة التّاسعة عشرة: ماكان أكثر فعلا كان أكثر فضلا ٧٤
القاعدة العشرون: المتعدّي أفضل من القاصر ٧٥
القاعدة الواحدة والعشرون: الفرض أفضل من النّفل ٧٧
القاعدة الثّانية والعشرون: الفضيلة المتعلّقة بنفس العبادة أولى من المتعلّقة بمكانها. ٧٨
القاعدة الثالثة والعشرون: الواجب لا يترك إلّا لواجب ٧٩
القاعدة الرّابعة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه ٨٠

القاعدة الخامسة والعشرون: ما ثبت بالشّرع مقدّم على ما ثبت بالشّرط ٨١
القاعدة السّادسة والعشرون: ما حرّم استعماله حرّم اتّخاذه ٨٢
القاعدة السّابعة والعشرون: ما حرّم أخذه حرّم إعطاؤه..... ٨٣
القاعدة الثّامنة والعشرون: المشغول لا يشغل ٨٤
القاعدة التاسعة والعشرون: مكبّر لا يُكبّر ٨٥
القاعدة الثلاثون: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ٨٦
القاعدة الواحدة والثلاثون: النّفل أوسع من الفرض ٨٧
القاعدة الثانية والثلاثون: الولاية الخاصّة أقوى من الولاية العامّة ٨٨
القاعدة الثالثة والثلاثون: لا عبرة بالظّنّ البيّن خطؤه ٨٩
القاعدة الرّابعة والثلاثون: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود ٩٠
القاعدة الخامسة والثلاثون: لا ينكر المختلف فيه وإنّما ينكر المجمع عليه ... ٩١
القاعدة السّادسة والثّلاثون: يدخل القويّ على الضّعيف ولا عكس..... ٩٣
القاعدة السّابعة والثلاثون: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ٩٤
القاعدة الثامنة والثلاثون: الميسور لا يسقط بالمعسور..... ٩٥
القاعدة التّاسعة والثلاثون: ما لا يقبل التّبعيض فاختيار بعضه كاختيار كلّه وإسقاط بعضه كإسقاط كلّه..... ٩٦
القاعدة الأربعون: إذا اجتمع السّبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة ٩٧
الباب الثالث: في القواعد المختلف فيها ولا يُطلق التّرجيح لاختلافه في الفرع .. ٩٩
القاعدة الأولى: هل الجمعة ظهر مقصورة، أو صلاة على حيالها؟ ١٠١
القاعدة الثانية: الصّلاة خلف المحدث المجهول الحال، إذا قلنا بالصّحّة، هل

هي صلاة جماعة أو انفراد؟ ١٠٢
القاعدة الثالثة: من أتى بما ينافي الفرض دون النّفل، في أوّل فرض، أو أثنائه بطل فرضه، وهل تبقى صلاته نفلا، أو تبطل؟ ١٠٣
القاعدة الرّابعة: النّذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز ١٠٤
القاعدة الخامسة: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ١٠٥
القاعدة السّادسة: العين المستعارة للرّهن هل المغلّب فيها جانب الضّمان أو جانب العاريّة ١٠٦
القاعدة السّابعة: الحوالة هل هي بيع أو استيفاء ١٠٧
القاعدة الثامنة: الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك ١٠٨
القاعدة التّاسعة: الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ ١٠٩
القاعدة العاشرة: الصّداق المعيّن في يد الزّوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟ ١١٠
القاعدة الحادية عشرة: الطّلاق الرّجعيّ هل يقطع النّكاح أو لا؟ ١١٢
القاعدة الثانية عشرة: الظّهار هل المغلّب فيه مشابهة الطّلاق أو مشابهة اليمين ١١٣
القاعدة الثالثة عشرة: فرض الكفاية هل يتعيّن بالشّروع أو لا؟ ١١٤
القاعدة الرّابعة عشرة: الزّائل العائد هل هو كالّذي لم يزل أو كالّذي لم يعد . ١١٥
القاعدة الخامسة عشر: هل العبرة بالحال أو بالمآل ١١٦
القاعدة السّادسة عشر: إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ ١١٧
القاعدة السّابعة عشرة: الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول ١١٨
القاعدة الثامنة عشرة: النّادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه ١١٩

القاعدة التّاسعة عشرة: قادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظّنّ؟ ١٢٠
القاعدة العشرون والأخيرة: المانع الطّارئ هل هو كالمقارن ١٢١
الخاتمة **١٢٣**
الفهرس **١٢٩**